Ordinacions i reglaments

Decret

vist que el Consell de Comú del 2 de juliol del 2015 va aprovar l'Ordinació reguladora dels reglaments comunals, a través de la qual precisava el rang d'ordinació de certs reglaments;

vist que és necessària la claredat en la consulta d'aquestes disposicions i alhora preservar la seguretat jurídica;

El Consell de Comú d'Encamp, en la sessió del 5 de novembre del 2015, ha acordat el següent:

Decret

Article únic
S'acorda la publicació íntegra del text adaptat de les ordinacions relatives a l'Ordinació reguladora dels reglaments comunals del 2-07-2015.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 5 de novembre del 2015

Jordi Mas Torres
Cònsol major

Ordinació de Medi Ambient i Via Pública

Article 1. *Respecte al medi ambient*
1.1 Abocaments

Està rigorosament prohibit llençar, dipositar o abocar escombraries, terres, runa, papers o qualsevol tipus de residu -ja sigui en estat sòlid, líquid o gasós- als rius, torrents, camins, camins, cunetes, terrenys, solars, via pública, etc. i en general en qualsevol espai obert que pugui afectar la sensibilitat estètica, la higiene, el respecte cívic i el medi ambient, de la parròquia d'Encamp.

L'abocador comunal del Pas de la Casa és tancat des de l'1 de gener de 2002 i el Comú no autoritza abocadors particulars.

Resta també prohibit l'abocament d'aigües brutes al carrer.

Tant les aigües residuals com les pluvials, s'han de conduir a la xarxa corresponent: a la xarxa de col·lectors o a la xarxa d'aigües pluvials.

En tots els casos l'infractor podrà ser sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

1.2 Emmagatzematge de materials, terres i/o altres

Resta totalment prohibit emmagatzemar tota mena de materials i dipositar runes i terres en solars particulars, terrenys rústics, parcel·les, prats, etc. sense l'autorització prèvia del Comú. Per tal de portar un control sobre aquest emmagatzematge serà necessari presentar un projecte d'impacte ambiental a l'hora

Dipòsit legal: AND.2-2015

de sol·licitar l'autorització, i el Comú verificarà regularment que la deposició dels materials no tingui un perjudici visual per a la comunitat. En cas d'incompliment se sol·licitarà la retirada immediata dels materials i l'autorització quedarà sense efectes.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

1.3 Contaminació ambiental

Les sortides de fums o altres conduccions dels edificis han de ser construïdes fins la teulada de cada immoble. L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Els sorolls que causen les obres, tallers, locals públics, vehicles, i altres són regulats al Reglament de control de la contaminació acústica de Govern, de data 3 de maig de 1996, i/o per la normativa sectorial aplicable.

1.4 Acampada

A fi d'afavorir l'imatge de la vila, només es permet fer pic-nic als espais públics de la parròquia expressament autoritzats a tal efecte.

Per acampar s'haurà de disposar prèviament de l'autorització expressa del Comú. Els campaires i excursionistes estan obligats a recollir les pròpies deixalles i a dipositar-les en els contenidors apropiats, ja que no es permet deixar bosses, papers o restes en l'indret d'acampada i/o de pic-nic.

En ambdós casos l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

1.5 Degradació del paisatge

Paisatge rural:

No es permet circular en vehicles amb motor fora de les pistes i fora dels camins de muntanya per tal d'evitar malmetre l'entorn natural.

Les normes de regulació de l'accés al medi rural i natural de la parròquia d'Encamp està regulat a l'Ordinació reguladora de l'accés motoritzat al medi rural i natural, del 18 de desembre del 2013.

És necessari tenir cura de l'entorn de les bordes, cabanes, cóms i abeuradors, menjadores i altres tipus de construccions d'ús agrícola, així com dels conreus i horts, per tal de salvaguardar l'estètica del paisatge i evitar l'impacte visual.

La navegació a motor, pels estanys de la parròquia està prohibida sense autorització expressa del Comú.

Queda prohibit circular amb moto de neu o amb qualsevol altre vehicle en tot el territori comunal de la parròquia d'Encamp, a tots aquells que es dediquen a l'explotació comercial d'aquestes activitats sense l'autorització administrativa i el corresponent permís d'ocupació temporal del terreny en qüestió que sempre haurà de ser atorgat pel Comú d'Encamp.

Paisatge urbà:

El propietari d'un jardí o espai enjardinat ha d'evitar que la vegetació del seu jardí envaeixi la via pública.

Per evitar el seu impacte visual, és necessari limitar l'acumulació de trastes a les terrasses dels habitatges, així com també, la roba estesa a terrasses i finestres.

La col·locació de jardineres en terrasses i finestres s'ha de fer tenint en compte les òptimes condicions de seguretat per tal que no puguin causar molèsties ni danys a tercers.

Està rigorosament prohibit posar femers a les voreres de les vies públiques i a una distància inferior a 50 metres de les mateixes. Així mateix, està prohibit dipositar fems de granja a les propietats llindants amb immobles més de 48 hores, termini després del qual s'haurà de colgar el fem.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Els propietaris de bars, restaurants o altres negocis o activitats obertes al públic estan obligats a instal·lar cendrers a l'entrada del local en l'espai privat adjacent a la voravia. En cas que els cendrers (o els seus suports) hagin d'ocupar la via pública o un espai públic es requerirà l'autorització prèvia del Comú.

Els usuaris han de dipositar les burilles o puntes de cigar o cigarreta dins dels cendrers, evitant d'embrutar la via pública. En tot cas els titulars dels comerços són els responsables de la neteja i el manteniment dels cendrers així com de la neteja de la voravia, la calçada i els espais públics que llindin amb la propietat.

L'incompliment d'aquestes obligacions, ja sigui per part del titular de comerç, dels treballadors o dels usuaris del local, serà responsabilitat del titular.

En tots els casos l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes a l'annex 1 d'aquesta ordinació.

1.6 Respecte cívic

Als espais públics, quan es puguin causar desperfectes i molèsties als altres usuaris, no es permet jugar a pilota, anar amb patins, ni amb bicicletes, doncs aquests jocs s'han de practicar en els llocs habilitats a tal efecte.

Les agressions al patrimoni tradicional seran sancionades, i per conseqüent està prohibit desfer orris, pletes, cabanes de pastor, carboneres, cussols i tarteres, així com malmetre la senyalització de camins, esglésies i monuments.

Malmetre els equipaments i serveis, el mobiliari urbà, el patrimoni tradicional, els espais comunals enjardinats i ocasionar desperfectes que n'impedeixin l'ús i la lliure circulació, suposarà el pagament del cost de la reposició més el 15%. En cas de vandalisme s'aplicarà a més una sanció del 50% del cost total de la reposició.

Article 2. *Carreteres i camins*

A tota persona que, pel motiu que sigui, posi entrebancs a la lliure circulació dels camins, tancant-los i/o obstaculitzant-los amb troncs o branques, o qualsevol altre objecte que causi destorbs i molèsties a vianants i excursionistes, li serà aplicada una sanció i haurà de restablir la situació original.

El Comú tindrà cura que en tot moment estiguin lliures els esmentats camins, i sol·licita a tota persona que detecti intencionalitats en aquestes anomalies que ho posi en coneixement d'aquesta Corporació.

Per malmetre i obstaculitzar la via pública i els camins l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació i haurà d'assumir el cost de restitució i dels treballs que corresponguin.

Article 3. *Regants de prats i conreus*

Els regants de prats i conreus en general han de tancar l'aigua una vegada n'hagin fet ús, i reconduir-la al torrent o bé al riu quan hagin acabat de regar. L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Les mànegues que serveixen per al subministrament d'aigua de reg pels conreus i horts s'han de retirar un cop se n'hagi fet ús, per tal d'evitar l'impacte visual que produeixen.

En la col·locació de dipòsits i bidons per emmagatzemar aigua de reg i en la instal·lació de xarxes o altres ferros pel tancament de propietats, s'ha de tenir cura de provocar el menor impacte ambiental i visual possible. Així doncs s'han d'utilitzar materials (fusta i pedra) i colors (foscos) que s'adeqüin amb el medi.

Cal recordar a tothom que regar quan la temperatura és baixa i quan hi ha risc de gelada i/o pluges torrencials es pot ocasionar greus perjudicis a tercers, per la qual cosa s'ha de vetllar per evitar aquestes situacions.

Resta prohibit el reg dels camps amb aigua potable.

La modificació de rius, torrents, recs,. per la realització de captacions d'aigua per regar o per un altre ús és necessària l'autorització expressa del Comú.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 4. *Escombraries i deixalles*
4.1 Servei de recollida d'escombraries

A tota la parròquia les escombraries deuran lliurar-se en bosses o sacs de plàstic, degudament tancats i lligats, i tots seran dipositats dins dels corresponents contenidors de color verd fosc o gris, situats a les àrees d'aportació de residus i a altres punts de la parròquia, entre les 19 i les 21 hores, just abans que el servei d'escombraries ho reculli i per tal de respectar l'horari d'aquest servei.

Resta totalment prohibit dipositar bosses d'escombraries en les papereres de la vila. En aquestes, s'han de dipositar les deixalles sòlides de format menut com poden ser papers, embolcalls o similars.

Es prohibeix, també, el llançament de cigars, puntes de cigarreta o altres matèries enceses en les papereres o contenidors d'escombraries. En tot cas s'hi hauran de dipositar un cop apagades, o bé en els cendrers instal·lats a l'efecte.

Els establiments comercials, a criteri del Comú, els hotels, bars, restaurants i edificis d'habitatges, tenen l'obligació de disposar d'un contenidor d'escombraries segons el model homologat pel Comú.

Els càmpings deuran situar els contenidors a l'entrada dels mateixos per facilitar la tasca al servei de recollida.

És convenient que cada edifici de nova construcció disposi d'una cambra independent, ventilada i amb desguàs per ubicar-hi els cubells de les escombraries de com a mínim, 1m² per a cada 10 habitatges, despatxos, o habitacions hoteleres.

Per no respectar aquest article l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

4.2 Servei de recollida d'altres residus

En el marc del Pla Nacional de Residus, i per tal de potenciar la Recollida Selectiva de Residus, seran motiu d'una recollida diferent el vidre, els envasos i el paper i el cartró, així com altres residus especials.

a) Servei de recollida del vidre:
Per vidre entenem els envasos de vidre sense tap. No s'hi poden llençar amb aquests: bombetes, fluorescents o porcellana.
El vidre es dipositarà als contenidors específics (contenidors de color verd clar) o als contenidors soterrats. Tant a Encamp com al Pas de la Casa es fixen uns dies per a la recollida d'aquests residus, dels quals s'informa a la població periòdicament amb la finalitat de que siguin respectats.
Els bars, restaurants i establiments del ram de l'hostaleria, a més del contenidor d'escombraries, i degut al fet que són grans productors d'aquest residu i tenen l'obligació de realitzar-ne la recollida selectiva, han de disposar d'un contenidor específic per al vidre, el qual poden demanar gratuïtament al Comú.
Per no realitzar la recollida selectiva de vidre l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

b) Servei de recollida del paper i el cartró:
El paper i el cartró s'haurà de dipositar als contenidors blaus que hi haurà distribuïts per la parròquia, en el marc del Pla Nacional de Residus. Els cartrons s'hauran de dipositar plegats, per tal d'optimitzar-ne la recollida. Si els contenidors estiguessin plens, s'hauran de deixar els cartrons plegats i lligats al costat dels mateixos. No s'hi ha de tirar: papers bruts (mocadors, estovalles, tovallons, etc.), paper d'alumini o de fax, papers plastificats, bolquers, etc.
Els grans productors (comerços, magatzems, majoristes) amb la periodicitat indicada pel Comú, han de dipositar els cartrons -plegats i lligats- al costat dels contenidors d'escombraries, per tal que siguin recollits abans que aquestes.
Per no realitzar la recollida de paper i cartró l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

c) Servei de recollida dels envasos:

Dipòsit legal: AND.2-2015

Els envasos s'hauran de dipositar en els contenidors grocs distribuïts per la parròquia. S'haurà de tenir en compte els dies de recollida a Encamp i al Pas de la Casa.
Per envasos entenem: llaunes (de refresc, de conserves,...), plàstics (envasos, bosses, porexpan,...) i brics (de llet, de suc,...).
Els bars, restaurants i establiments del ram de l'hostaleria, degut al fet que són grans productors, tenen l'obligació de realitzar la recollida selectiva dels envasos, i és per això que el Comú posa a la seva disposició contenidors específics per a la recollida d'aquest producte.
Per no realitzar la recollida d'envasos l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

d) Servei a domicili de recollida d'altres residus, per a particulars:
Prèvia demanda de la persona interessada, el Comú disposa d'un servei gratuït de recollida a domicili de voluminosos (mobles, electrodomèstics, ferralla, fustes,...) tots els dimarts a Encamp i els dijous al Pas de la Casa. Tota persona interessada en fer ús d'aquest servei ha de concertar amb els serveis del Comú la setmana i el lloc on s'hauran de recollir, a fi que aquests residus no romanguin al carrer, desmillorant la imatge de la vila. Els serveis del Comú els dipositaran a la Deixalleria Comunal, a Encamp, i al dipòsit de deixalles, al Pas de la Casa.
Aquest servei és per a ús exclusiu de particulars i per petites quantitats. Si aquests residus són en gran quantitat, el mateix interessat s'ha d'ocupar de donar-los-hi la millor sortida, podent demanar al Comú la informació necessària sobre els gestors dels diferents residus.
En casos excepcionals, el Comú valorarà la possibilitat de realitzar recollides per a quantitats majors de residus, o per a industrials. En aquests casos, l'interessat haurà de satisfer la quantitat econòmica corresponent a la taxa de recollida de residus, a més a més de la mà d'obra.
La infracció per l'abandó de residus en petites o en grans quantitats serà sancionada d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

e) Servei de deixalleria comunal i dipòsit de deixalles:
La voluntat de posar al dia i de millorar el sistema de gestió de residus ha dut al Comú d'Encamp a posar en funcionament una Deixalleria comunal a Encamp, la primera del Principat, oberta al públic en data 1 de març de 2002, i un dipòsit de deixalles a la vila del Pas de la Casa. Aquestes instal·lacions s'entenen com centres de recollida selectiva, en els quals s'ubiquen els residus abans del seu trasllat a un centre de tractament, ja sigui per la seva reutilització, reciclatge o eliminació.
Aquestes instal·lacions, estan destinades únicament, als particulars veïns de la parròquia. Les empreses, petites indústries, establiments hotelers o empreses de lloguer d'apartaments moblats, hauran d'aportar els residus separats a la deixalleria industrial que se situarà prop del nou centre de tractament de residus o contactar amb els gestors dels diferents residus.
Els residus acceptats inicialment en aquests centres són els següents: residus tòxics en petites quantitats (aerosols, dissolvents, pintures,...), fluorescents, voluminosos (matalassos i sofàs), electrodomèstics (neveres, cuines,...), ferralla i altres metalls, vidre, residus de l'automoció (bateries, oli, pneumàtics,...), olis de fregir, paper i cartró, envasos, piles, tòners, materials electrònics (ordinadors, televisors, assecadors,...), runa (de petites obres autoritzades) i roba.
El funcionament i l'horari de la Deixalleria Comunal d'Encamp i del Dipòsit de deixalles del Pas de la Casa es defineixen als corresponents reglaments de gestió.
El servei de la Deixalleria és gratuït, exceptuant els casos excepcionals en què el Comú estudiï la possibilitat d'acceptar residus de manera diferent a l'ordinària. En aquest cas s'haurà de satisfer la taxa de retirada de residus.
Està rigorosament prohibit deixar residus fora de la deixalleria, en un horari diferent a l'establert. L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes a l'annex 1 d'aquest ordinació.
No són objecte de recollida per part dels serveis comunals, ni recollits a la deixalleria els productes següents:

e.1 Els residus i altres elements industrials provinents de fàbriques, tallers, magatzems i similars, que puguin ser considerats com a materials contaminants, corrosius o perillosos, o aquells que la seva recollida o abocament requereixi l'adopció de mesures especials, higièniques o de seguretat.

e.2 Les terres de desmunt, runes i enderrocs originaris d'obres majors o menors sense autorització.

Dipòsit legal: AND.2-2015

e.3 Els fems i restes d'explotacions agrícoles o ramaderes i d'animals domèstics, i les cendres o brancades provinents de poda d'arbres i residus de jardineria.

Article 5. *Encesa de foc*
Queda prohibida l'encesa de foc a tota la parròquia. No obstant, prèvia demanda al Comú d'una autorització d'encesa, i essent regulada per les disposicions generals en la matèria, podrà ser autoritzada en els casos següents:

a) Per a la realització de treballs agrícoles i forestals en què l'ús del foc sigui imprescindible.
b) Per a la celebració de focs de campament.
c) Per a la celebració d'actes festius parroquials.
d) En àrees recreatives.

L'encesa de foc es regeix per el Reglament de les enceses de foc del 13 de març del 2013 i/o per la normativa sectorial aplicable.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes a la normativa sectorial aplicable.

Article 6. *Instal·lació de cabanes*
Tota persona que vulgui instal·lar una cabana en un terreny de la seva propietat haurà d'obtenir l'autorització del Comú, prèvia presentació de la sol·licitud de construcció de cabanes corresponent. L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'Ordinació de Cabanes.

En cas que alguns dels interessats volguessin adequar alguna cabana ja bastida, o bé instal·lar-ne una de nova de forma distinta a la cabana ja homologada pel Comú, caldrà presentar prèviament el tipus i característiques de la cabana projectada per a obtenir la seva eventual homologació. També s'autoritzarà la reconstrucció i adequació de cabanes si s'empren els materials tradicionalment autoritzats com són la pedra i la llosa.

La instal·lació de cabanes està regulada a l'Ordinació de Cabanes vigent.

Article 7. *Via Pública*
Amb l'objectiu d'unificar i racionalitzar l'ús de la via pública i donar una imatge més ordenada dels espais públics i un correcte ús de les voravies, places i calçades, la normativa d'aplicació és la que segueix.

Els preus públics corresponents a l'ocupació de la via pública es defineixen a l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

7.1 Neteja de la via pública:

És obligatori tenir cura de la neteja de la voravia respectiva de cada casa, de forma que no hi hagi restes o deixalles provinents de les escombraries o altres materials. Les restes s'han de dipositar als contenidors específics.

Els camions, tractors o altres vehicles quan accedeixen a la via pública estat obligats a netejar-ne les rodes per evitar embrutar-la amb fang, fems, terra o altres.

En aquests casos l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.2 Neteja i reparació de vehicles

Està rigorosament prohibit netejar vehicles a la via pública.

La reparació instal·lació d'accessoris de vehicles s'ha de fer a l'interior d'un local autoritzat per aquest tipus d'activitat; ja que encara que es tracti de tallers autoritzats pel Comú, aquesta tasca està prohibida realitzar-la a la via pública i aparcaments. En tot cas, prèvia demanda al Comú, es podrà autoritzar l'ocupació d'uns metres quadrats davant d'un taller durant l'horari d'obertura d'aquest, i pagant una tarifa equivalent a les terrasses de bar; sense que això doni dret a fer reparacions a la via pública.

Dipòsit legal: AND.2-2015

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.3 Estacionament de vehicles

Cap vehicle podrà romandre més de 48 hores estacionat al mateix lloc en la via pública.

Als aparcaments comunals gratuïts cap vehicle podrà romandre estacionat ininterrompudament més de 10 dies naturals.

Als aparcaments comunals amb barreres cap vehicle podrà estacionar ininterrompudament més de 30 dies naturals.

No es permetrà l'estacionament de vehicles pesants i remolcs de tot tipus fora de les zones autoritzades.

Les manifestacions incorrectes vers un agent de circulació seran sancionades.

En tots els casos l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.4 Abandó d'un vehicle a la via pública

L'abandó d'un vehicle a la via pública serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Quan un vehicle abandonat a la via pública és retirat pel Servei de Circulació per a situar-lo en un aparcament comunal, el seu propietari per a recuperar-lo haurà de satisfer les sancions corresponents i les despeses de pupil·latge.

Després de constatar que un vehicle és abandonat a la via pública el Comú inicia el procediment corresponent per a desfer-se del vehicle.

7.5 Treballs a la via pública

La contraprestació dels treballs a la via pública es regulen per l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

El particular o l'empresa que realitzi treballs a la via pública haurà de demanar prèviament l'autorització al Comú. Tota empresa pública o parapública, abans d'iniciar els treballs a la via pública, també té l'obligació d'obtenir l'autorització temporal d'ocupació de via pública, tal i com es precisa a l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

L'interessat haurà de respectar els serveis i les instal·lacions existents i seguir les instruccions del Comú o del Govern, si escau.

Tot tipus d'obra o treball a la via pública ha d'ésser senyalitzat per l'empresa o el particular a fi de protegir la seguretat dels vianants.

a) Rases a la via pública:
Qualsevol demanda de rasa a la via pública, ha d'obtenir prèviament l'autorització corresponent.

b) Senyalització:
La senyalització vertical o horitzontal de circulació a la via pública és competència exclusiva de l'administració.
A l'inici de l'execució d'una obra d'edificació és obligat senyalitzar els treballs degudament i cal procedir al seu tancament, mitjançant una tanca opaca d'un mínim de dos metres alçada de color fosc, segons les disposicions en aquesta matèria.
A l'inici de l'execució d'una obra d'excavació a la via pública és obligatori senyalitzar degudament la zona de treballs i mantenir la senyalització en bon estat en el transcurs de la durada de la construcció, segons les disposicions en aquesta matèria.
L'infractor ja sigui per construir una rasa o per realitzar qualsevol treball a la via pública sense l'autorització, com per instal·lar la senyalització horitzontal o vertical a la via pública què és competència comunal, com per manca o deficiència de senyalització d'una obra serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

7.6 Guals

a) Gual permanent
Tota persona física o jurídica interessada a col·locar un gual d'ús permanent, de 0 a 24 hores, per a l'entrada i sortida de vehicles a la via pública, ha de sol·licitar l'autorització al Comú.
b) Gual lineal
Els guals lineals només s'autoritzaran per a hotels i estacions de servei. S'haurà d'obtenir l'autorització del Comú per a la instal·lació d'un gual lineal per a les zones de càrrega i descàrrega.
L'obtenció d'una autorització d'ambdós tipus de guals no suposa que el propietari hi pugui estacionar.
En cas d'impagament d'un gual es procedirà a donar-lo de baixa i els serveis comunals procediran a retirar la placa.

7.7 Instal·lacions a la via pública

a) Terrasses de bar i restaurant
Aquestes són regulades per l'Ordinació sobre la instal·lació de terrasses.
Per les terrasses de bar i restaurant situades en terreny particular i/o parcel·la, s'ampliarà la superfície de l'activitat comercial declarada en base a l'ocupació de les mateixes i serà precisa l'autorització del titular del terreny i/o parcel·la corresponent.

b) Piquets
La instal·lació o retirada de piquets de la voravia és competència exclusiva del Comú. En cas que un particular vulgui instal·lar-ne un, necessita l'autorització prèvia del Comú, i sempre haurà de ser un d'homologat per aquest.
Per no disposar de l'autorització del Comú l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.8 Ocupació de la via pública per instal·lacions d'obra

A tota ocupació de la via pública –material d'obra, contenidor, sac, bastida, grua, tanca, camió de càrrega i descàrrega, o altres- li serà d'aplicació la tarifa que li correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

Si per necessitats d'una obra de construcció el propietari o promotor ha d'ocupar la via pública (voreres, calçades, camins), terrenys comunals, rius i torrents, haurà de demanar prèviament l'autorització al Comú, especificant la ubicació i el temps d'ocupació.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.9 Repartiment de productes

Els repartidors podran utilitzar, de la mateixa manera que qualsevol altre vehicle, les zones d'aparcament en lloc autoritzat com són la zona blava, zona blanca i zona verda, sempre que no impedeixin la circulació de vehicles i vianants, per un temps limitat de 15 minuts, i amb el conseqüent tiquet d'estacionament quan escaigui.

Amb preferència, hauran d'utilitzar les zones degudament marcades pel Comú per a càrrega i descàrrega, i que exceptuant els dissabtes i festius, el Comú farà respectar de les 7 a les 14 hores de dilluns a divendres, excepte es productes alimentaris frescos que ho podran fer també els dissabtes, de les 7 a les 11 hores. El temps de parada es limita a un màxim de 15 minuts. Fora d'aquest horari les zones de càrrega i descàrrega són considerades com zones per estacionar de pagament.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.10 Parades de bus

Les parades de bus has de ser necessàriament autoritzades pel Comú. Així doncs tant si es tracta de la instal·lació d'una nova parada com si es tracta del desplaçament d'una parada existent és necessària l'autorització del Comú.

Dipòsit legal: AND.2-2015

7.11 Exposició de productes

La voravia és una zona exclusiva destinada al pas de vianants. En conseqüència està prohibit emmagatzemar i exposar tota mena de productes i materials a la voravia. L'infractor serà responsable de tots els danys i perjudicis que ocasioni.

En cas que una voravia, per tenir una amplada suficient pugui permetre una ocupació, serà necessari trametre una demanda al Comú que li assenyalarà l'espai que podrà ocupar, havent de deixar com a mínim un pas de 1,50 metres per permetre el pas de vianants i per respectar la Llei d'accessibilitat. En aquest cas la tarifa que s'aplicarà serà la mateixa que per les terrasses i la demanda al Comú s'haurà de fer cada 6 mesos.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Article 8. *Treta de neu*

8.1 Voravies

El titular d'un immoble, comerç, hotel o altre, està obligat a retirar la neu de la voravia abans que els serveis del Comú facin la treta de neu de la via pública.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

8.2 Retirada de vehicles per treta de neu

El Comú es reserva el dret de prohibir a tota la parròquia l'estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments, ja sigui en zona gratuïta com en zona de pagament, a fi de procedir a la neteja, treta de neu o altres treballs. Aquesta prohibició serà notificada per avisos als vehicles i/o per crida amb una antelació mínima de 8 hores.

A partir de la notificació i transcorregut el termini esmentat, els vehicles que hi romanguin seran sancionats, retirats de la via pública i el Comú no assumeix els danys i perjudicis ocasionats als mateixos. El propietari del vehicle és qui haurà de fer-se càrrec de les despeses de grua i pupil·latge.

Si no es retira el vehicle per poder procedir a la treta de neu l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

8.3 Neu i gel als llosats

Tot propietari d'immobles ubicats a la zona urbana de tota la parròquia està obligat a eliminar, en el termini de 48 hores, el gel i la neu que s'acumula als llosats, susceptibles de caure a la via pública podent causar danys a tercers.

La caiguda de neu dels llosats, pedres i terres a la via pública per negligència del propietari de l'edifici o del terreny suposarà una sanció per l'infractor d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

El propietari d'un immoble té igualment l'obligació de conduir l'aigua de les goteres.

Els propietaris d'immobles estan obligats a ferrar els llosats de les seves cases a fi d'evitar que la neu provoqui perjudicis a tercers o impedeixi la lliure circulació.

Article 9. *Venda ambulant*

La venda ambulant està prohibida a tota la parròquia. No obstant, prèvia autorització, s'atorgaran permisos per activitats tradicionals, a criteri del Comú, per les quals s'aplicarà la tarifa que es precisa al Reglament de fires, atraccions i parades vigent.

Article 10. *Publicitat a la via pública*

A causa dels trastorns de la circulació que provoca el repartiment en les vies públiques de reclams publicitaris comercials, a més de la incidència directa en l'acumulació de papers per terra, està prohibit en tot el terme de la parròquia la distribució/repartiment en les vies públiques de paperetes o altres objectes publicitaris.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Constatada la pràctica seguida darrerament per alguns comerços i empreses, d'anunciar els seus productes o serveis en plena via pública, mitjançant l'entrega de publicitat escrita o simplement de manera verbal, aturant o interpel·lant directament els vianants;

Atesa la conveniència de garantir la pràctica de l'activitat comercial dins dels límits que prescriuen les autoritzacions lliurades pel Comú, així com la igualtat de condicions entre tots els comerciants, assegurant alhora, la intimitat i la tranquil·litat dels consumidors;

I atesos els articles 3r, 4t, apartats 5è i 11è i l'article 6è de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, s'ha publicat al BOPA, núm. 53, any 9, del 20 d'agost del 1997, el següent:

a)Queda prohibida tota activitat publicitària efectuada a la via pública mitjançant interpel·lació directa i personal dels vianants, ja sigui de manera verbal o lliurant informació escrita, fotogràfica o qualsevol altra.

b)Es consideren infractors as presents efectes, i són sancionats per separat i assumadament, tant l'empresa com la persona que reparteix publicitat, com també l'empresa publicitària que hagi pogut ser contractada per l'anterior i porti a terme l'activitat sancionada.

c)Qualsevol altra forma de publicitat realitzada en la via pública ha de ser autoritzada prèviament pel Comú.

Només s'autoritza publicitat per activitats esportives, culturals i socials per les quals el Comú té uns llocs destinats.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Article 11. *Despeses de servei*
En cap cas el pagament de la sanció implica l'atorgament d'una autorització.

En cas que a conseqüència d'una infracció, el Comú hagi de realitzar treballs de retirada de residus, l'infractor, a més d'haver de satisfer la corresponent sanció, haurà de realitzar el pagament de la intervenció del servei corresponent, així com el cost de la retirada dels residus més un 15%. En cas de vandalisme el cost de la retirada de residus s'augmentarà en un 50%.

L'hora d'intervenció del personal del Servei Comunal es facturarà d'acord amb el que estableixi l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

Article 12. *Procediment sancionador*
Les infraccions a l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública poden donar lloc a l'obertura d'un expedient sancionador i a la imposició de la sanció prevista en cada cas, d'acord amb el procediment sancionador regulat en la normativa vigent.

Prescriu al tres anys la potestat d'imposar sancions pecuniàries aplicades en mèrits de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, a comptar des de que s'hagi comès la infracció. El termini de prescripció es compta a partir del dia en què es comet la infracció.

La prescripció queda interrompuda si el deutor reconeix el deute de forma fefaent davant del Comú o si aquest li n'exigeix el pagament de forma fefaent. En cas d'interrupció de la prescripció el deutor no perd el temps transcorregut abans de la interrupció.

La prescripció de les sancions pecuniàries s'aplica d'ofici mitjançant resolució de l'òrgan competent.

Article 13. *Recursos*
Contra els actes i les resolucions administratives del Comú, es pot interposar recurs administratiu en la forma i els terminis previstos pel Codi de l'Administració. La interposició de qualsevol recurs no implica la suspensió de l'acte o de la resolució impugnada. Contra la desestimació expressa o tàcita del recurs administratiu els recurrents poden interposar demanda jurisdiccional, en la forma i els terminis previstos per la llei.

Glossari
Abocador: indret destinat a abocar-hi escombraries, runa i deixalles diverses.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Acampar: establir-se uns excursionistes, etc, temporalment fora d'una població.
Aigües residuals domèstiques: formades per les restes líquides que procedeixen de la preparació, cocció i manipulació d'aliments, així com dels excrements humans o matèries similars produïdes a les instal·lacions sanitàries dels habitatges.
Aprofitament: tractament dels residus de forma que es possibiliti la seva recuperació o valorització.
Àrea d'aportació: conjunt de contenidors, ubicats al carrer dels nuclis urbans per facilitar la recollida selectiva de determinats residus: vidre, paper i cartró, envasos lleugers, etc.
Cabana: caseta de fusta, de pedra, de tàpia o d'un altre material que serveix per a guardar eines i estris o per aixopluc dels pagesos, pastors i bestiar.
Claveguera: qualsevol conducte d'aigües residuals construït o acceptat pel Comú per al servei general de la població, col·locat a la via pública, el manteniment i la conservació del qual són duts a terme pel Comú.
Col·lector: claveguera de grans dimensions que forma part de la xarxa de sanejament i té la funció de recollir les aigües de pluja i fecals que hi aboquen les clavegueres i conduir-les lluny de la població, cap a l'estació depuradora o al lloc del desguàs.
Contenidor per a deixalles: recipient destinat a la recollida de les deixalles.
Deixalla: allò que hom deixa de banda com a inservible o inaprofitable.
Deixalleria: centre de recepció de residus domèstics equipat amb contenidors per a la recollida selectiva dels materials, amb l'objectiu de facilitar-ne la valorització o gestió correcta.
Deixalles domiciliàries: residus produïts com a conseqüència del consum en els habitatges dels ciutadans: restes d'alimentació, envasos, ampolles, plàstics, papers, roba, etc. sempre que presentin un volum lliurat diàriament de fins a 60 litres.
Eliminació: forma de tractament dels materials residuals que suposa el seu confinament definitiu en el terreny, o la seva destrucció per incineració.
Escombraries: brutícia que s'arreplega escombrant i tot allò que hom llença en fer la neteja i l'endreça d'una casa o qualsevol local, així com els rebuigs de la cuina o la taula.
Fem: excrement de qualsevol animal, així com l'adob constituït pels excrements dels animals domèstics d'una explotació agrícola, barrejats amb llur jaç, un cop han sofert una fermentació més o menys completa.
Femer: lloc on hom amuntega i guarda el fem perquè fermenti.
Gestor autoritzat: empresa autoritzada per al tractament d'un o més residus.
Gual: rebaix fet a la voravia per facilitar que els cotxes puguin entrar i sortir de la calçada.
Incineradora: instal·lació per al tractament final dels residus que consisteix en la combustió controlada d'aquests residus, amb una adequada gestió dels gasos, les cendres i les escòries generades, amb o sense recuperació d'energia.
Micció: acció d'orinar.
Oli mineral usat: oli de cotxe i maquinària.
Oli vegetal: oli d'origen vegetal emprat per cuinar.
Optimitzar: aconseguir les millors qualitats possibles.
Pista: via no asfaltada, apta per al pas d'automòbils; pista forestal.
Planta de triatge: instal·lació equipada per a la classificació en diferents fraccions de residus barrejats i així permetre'n el seu aprofitament.
Rasa: excavació llarga i estreta feta al sòl per tal de posar els fonaments d'un edifici, estendre una canalització, explorar algun terreny superficialment.
Rebuig: fracció no aprofitable dels residus.
Reciclatge: opció d'aprofitament (valorització) de residus que consisteix a reutilitzar aquests materials en el procés de fabricació del mateix producte o d'un producte amb una funció anàloga.
Recollida selectiva: sistema de recollida basat en l'ús de diferents contenidors per al dipòsit de components dels residus específics classificat per la seva naturalesa i composició. El sistema es basa en contenidors on es diposita un sol tipus de residu, com pot ser el vidre, el paper, els envasos lleugers. o més d'un, com la matèria inert: tèxtil, metall,. Aquests contenidors es poden situar al carrer, a les àrees d'aportació o a la Deixalleria.
Residu: qualsevol substància o objecte del qual, el posseïdor, vol desfer-se'n o té l'obligació de desfer-se'n.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Residus especials: aquella fracció dels residus que, per la seva composició química, representa un risc de contaminació per al medi i per a les persones, i per la qual cal establir un sistema de recollida específic diferenciat de la recollida de residus ordinaris.
Residus ordinaris: aquella fracció dels residus que es poden gestionar directament pels mecanismes habituals de recollida d'escombraries.
Residus sòlids domèstics (escombraries): residus alimentaris i de consum domèstic produïts pels ciutadans en els seus domicilis; cendres de la calefacció domèstica individual; residus procedents de l'escombrada de les voreres; brossa de l'esporgada d'arbres i de les feines de jardineria produïda a domicilis particulars, sempre que es lliuri trossejada; i embolcalls, envasos i embalatges d'origen domèstic rebutjats pels ciutadans.
Residus valoritzables: aquella fracció dels residus que representen la possibilitat de ser aprofitats, ja sigui totalment o parcial.
Residus voluminosos: aquella fracció dels residus que, per la seva grandària, no poden ser gestionats mitjançant els serveis de recollida de residus ordinaris, i necessiten de l'establiment d'un servei de recollida específic (mobles, matalassos, electrodomèstics, runes, etc.)
Reutilització: opció de valorització dels residus que consisteix a fer-los servir de nou en la seva forma original per al mateix ús o per a un ús diferent d'aquell pel qual van ser dissenyats inicialment.
Runa: enderroc, conjunt de materials provinents d'una demolició o enderroc.
Tractament: s'entén per tractament de residus el conjunt d'operacions destinades a obtenir el seu aprofitament o la seva eliminació.
Valorització: procés d'aprofitament dels recursos continguts en els residus.
Via pública: avingudes, passeigs, carrers, voreres, embornals, camins, jardins i zones verdes, zones de terra susceptibles d'utilització com a zones d'esbarjo, ponts, túnels per als vianants i altres béns d'ús públic comunal destinats directament a l'ús comú general dels ciutadans.
Voravia o vorera: part lateral d'un carrer, d'una via pública, generalment destinada al pas dels vianants i per la qual no hi ha circulació de vehicles.

Annex 1

Les sancions per infraccions de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, són les següents:

Article infringit	Concepte	Import de la sanció
1.1	Abocament de residus	149 € particulars i/o en poca quantitat de residus 970 € empreses i/o en gran quantitat de residus
1.2	Emmagatzematge de materials, terres i/o altres	970 €, i l'obligació de treure-ho el mateix dia que s'hagi constatat la infracció
1.3	Contaminació ambiental	149 €
1.4	Acampar sense permís i embrutar	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
1.5	Degradació del paisatge rural i urbà Circulació motos de neu o altres vehicles	149 € degradació paisatge rural i urbà 1.000 € circulació motos de neu o altres vehicles
1.6	Malmetre el patrimoni tradicional, equipaments, serveis, mobiliari urbà i altres espais comunals	Cost de reposició + 15% Vandalisme 50% del cost total de la reposició
2	Malmetre o obstaculitzar camins i via pública	149 €/dia + restitució. Camins, impedint la lliure circulació 1.830€/dia+restitució. Via pública, impedint la lliure circulació
3	Regants de prats i conreus	149 €
4.1	Recollida d'escombreries	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2a	Recollida vidre	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2b	Recollida paper/cartró	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus

Dipòsit legal: AND.2-2015

4.2c	Recollida d'envasos	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2d	Abandó de residus	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2e	Deixalleria	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € empreses i/o gran quantitat de residus
7.1	Neteja de la via pública	60,10 €
7.2	Neteja i reparació vehicles	60,10 €
7.3	Estacionament de vehicles	60,10 € per 48 hores consecutives 60,10 € per 10 dies consecutius 60,10 € vehicles pesants i remolcs
7.4	Abandó de vehicles	150 €
7.5	Treballs a la via pública	1.147 € si no es disposa d'autorització 1.147 € infracció senyalització horitzontal o vertical 344,6 € deficiència de dispositius de protecció i/o senyalització 1.531,8 € absència de dispositius de protecció i/o senyalització
7.7b	Instal·lacions de piquets	665 € més retirada en 8 dies a càrrec infractor
7.8	Ocupació via pública per instal·lacions d'obra	319 €
7.9	Repartiment productes	90,15 €
7.11	Exposició de productes	319 €
8.1	No retirar la neu de la voravia	149 €
8.2	No retirar un vehicle per treta de neu	149 €
8.3	Caiguda de neu i gel dels llosats	1.144,6 € i l'obligació de treure-ho el mateix dia que s'hagi constatat la infracció
10	Publicitat	1.144,7 € el primer cop 3.194,4 € en cas de reincidència Clausura del local la tercera vegada

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s'oposin al contingut d'aquesta Ordinació.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Informació que es fa publica per a coneixement general.

Encamp, 5 de novembre del 2015

Cònsol major
Jordi Mas Torres

Dipòsit legal: AND.2-2015

Ordinació d'aigua potable de la parròquia d'Encamp

TÍTOL I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Condicions de subministrament d'aigua per al consum humà
Article 3. Conduccions públiques
Article 4. Fonts públiques
Article 5. Vigilància i inspecció
Article 6. Prohibició de cedir l'aigua
Article 7. Intervenció sobre la xarxa d'abastament
Article 8. Dispositius prohibits a la xarxa domèstica
Article 9. Característiques de l'embrancament
Article 10. Usos de l'aigua
TÍTOL II. Contractació de l'ús d'embrancament
Article 11. Subscripció de l'ús d'embrancament
Article 12.Titular de l'ús d'embrancament i durada
Article 13. Drets i obligacions del Comú
Article 14. Drets i obligacions de l'abonat
Article 15. Modificació del decret
Article 16. Baixa de l'ús i conseqüències
Article 17. Causes de suspensió del subministrament
Article 18. Procediment de suspensió del subministrament
Article 19. Accions legals
TÍTOL III. Condicions del subministrament
Article 20. Embrancament a la xarxa pública
Article 21. Condicions per a l'establiment d'un embrancament
Article 22. Embrancament de propietats no riberenques
Article 23. Conservació, canvi o modificació dels embrancaments
Article 24. Tancament i obertura dels embrancaments
Article 25. Ampliació de la xarxa pública de distribució
Article 26. Planificació i execució de les xarxes en propietats públiques i privades
TÍTOL IV. Sistemes de mesurament
Article 27. Regles generals
Article 28. Ubicació dels comptadors
Article 29. Maniobres prohibides
Article 30. Treta i guarda de comptadors durant l'hivern
Article 31. Bateria de comptadors
TÍTOL V. Facturació
Article 32. Tarifació
Article 33. Lectura de comptadors
Article 34. Funcionament del comptador
Article 35. Anomalies de mesurament
Article 36. Compensació de les inexactituds
Article 37. Pagament domiciliat
Article 38. Reclamació sobre factures presentades
Article 39. Domicili
TÍTOL VI. Servei en cas d'incendi
Article 40. Garantia del subministrament
Article 41. Boques d'incendi a la via pública
Article 42. Ús interior contra incendi
TÍTOL VII. Règim sancionador
Article 43. Infraccions

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 44. Sancions
Disposició derogatòria
Disposició final

TÍTOL I. Disposicions generals

Article 1. *Objecte*
Aquesta Ordinació té per objecte regular les condicions de captació, emmagatzematge, distribució, subministrament i utilització de l'aigua destinada al consum humà a la parròquia d'Encamp.

Article 2. *Condicions de subministrament d'aigua per al consum humà*
L'origen de l'aigua subministrada és escollit lliurement pel Comú.

L'aigua per a consum humà se subministrarà en les degudes condicions de potabilitat, d'acord amb les especificacions de la legislació vigent.

La utilització de l'aigua potable subministrada no ha de crear cap pertorbació en l'aprovisionament ni en les conduccions públiques o privades. Per tant, en cas de dificultats per manca d'aigua, el Comú es reserva el dret de prohibir o limitar en tot moment els embrancaments permanents o temporals que jutgi de naturalesa que puguin comprometre l'alimentació general i/o la seguretat o les condicions d'higiene i qualitat del servei.

El Comú no pot incórrer en causa de responsabilitat davant de l'abonat pels motius resultants de l'explotació del servei com ara:

1. Interrupcions més o menys prolongades del subministrament per efecte del gel, de la secada, de les avaries i reparacions a les instal·lacions, d'ampliacions a la xarxa, de fallades dels materials o de qualsevol altra causa de força major.

2. Interrupcions momentànies, previstes o imprevistes, especialment de les que són necessàries per al canvi de comptadors i del manteniment o ampliació de les instal·lacions.

3. Augment o disminució de pressió.

4. Presència d'aire a les conduccions.

5. Variació de les condicions físiques o químiques de l'aigua, sempre que no representi un risc per a la salut pública, segons la legislació vigent.

Les interrupcions voluntàries o programades, s'han de comunicar mitjançant un avís previ als abonats, amb un mínim de 24 hores d'antelació. Llevat dels casos de força major, el Comú ha de restablir el subministrament de l'aigua en el menor termini possible.

Les interrupcions en el subministrament no donaran dret a l'abonat a cap indemnització, ni a cap recurs contra el Comú, sigui per ells mateixos o per causa dels perjudicis que en puguin ser conseqüència directa o indirecta. Els abonats no tenen cap garantia pels incidents d'explotació que es puguin produir i han de prendre, al seu compte i risc, totes les precaucions necessàries per tal d'evitar danys a les seves instal·lacions i béns, per exemple, tancant totes les aixetes, per evitar possibles inundacions quan es recomenci el servei.

Article 3. *Conduccions públiques*
El Comú és l'únic responsable de la xarxa d'abastament.

Tota xarxa d'abastament està composta de tres trams que la conformen: la xarxa d'alimentació, la xarxa de distribució i el sistema domèstic de distribució.

S'entén per:

1. Aigua destinada al consum humà:

a) Tota aigua, ja sigui en el seu estat natural, ja sigui després del seu tractament, destinada al consum humà, així com a altres utilitats domèstiques o sanitàries.

Dipòsit legal: AND.2-2015

b) Tota aigua utilitzada en la indústria i els establiments que desenvolupen activitats amb la finalitat de fabricació, d'elaboració, de transformació, de conservació, de comercialització i, en general, de manipulació de productes o substàncies destinades al consum humà, així com les que s'utilitzin en la neteja de les superfícies, els equipaments, els objectes i els materials que puguin entrar en contacte amb els productes i substàncies esmentats.
c) Tota aigua destinada al consum humà o a l'ús sanitari com a part de les activitats comercials o públiques.

2. Captació: tot punt des del qual es capta o es pretén captar aigua destinada al consum humà.

3. Estació de tractament d'aigua potable (ETAP): el conjunt d'elements, equipaments i instal·lacions destinades a efectuar els processos de tractament de potabilització de l'aigua.

4. Sistema de tractament: tots els equipaments, processos i productes necessaris per a la transformació de l'aigua en aigua que pugui ser destinada al consum humà.

5. Xarxa d'abastament: tot el conjunt de zones de protecció, instal·lacions i equipaments que permeten, en el cas més general:

a) La captació, incloent els respectius perímetres de protecció.
b) L'emmagatzematge.
c) La transformació de l'aigua en aigua destinada al consum humà.
d) La distribució de l'aigua fins a la clau de pas, després del comptador de l'abonat.
e) El sistema domèstic de distribució de l'aigua destinada al consum humà.

6. Xarxa d'alimentació: totes les canalitzacions, instal·lacions i equipaments que constitueixen la xarxa d'abastament des del seu punt de captació amb els perímetres de protecció necessaris, fins a l'emmagatzematge i l'ETAP o sistema de tractament de l'aigua inclòs. La xarxa d'alimentació no distribueix aigua a cap abonat, usuari o consumidor.

7. Xarxa de distribució: totes les canalitzacions, instal·lacions i equipaments que constitueixen la xarxa d'abastament des de l'estació o sistema de tractament, no inclòs, fins a l'escomesa de l'abonat o, en cas d'existir comptadors, fins a la clau de pas, després del comptador. La xarxa de distribució pot incloure també qualsevol punt intermedi d'emmagatzematge d'aigua i, si escau, de tractament.

8. Xarxa de transport: totes les canalitzacions, instal·lacions i equipaments que constitueixen la xarxa de distribució, des de l'estació o sistema de tractament, no inclòs, fins als dipòsits d'emmagatzematge d'aigua intermedis. La xarxa de transport no pot distribuir aigua a abonats, usuaris o consumidors llevat de casos extraordinaris per no pertorbar el seu bon funcionament ni la pressió de treball necessària per arribar a alimentar els dipòsits que es troben en cotes elevades.

9. Sistema domèstic de distribució: totes les canalitzacions, instal·lacions, dipòsits interns, equipaments i, en general, tots els accessoris que connectin l'aixeta del consumidor, abonat o usuari, a la xarxa de distribució, sigui quina sigui l'activitat del o dels edificis, locals o naus industrials.

El Servei d'Aigües del Comú designarà la conducció pública amb la qual cal fer l'embrancament particular a un abonat o el traçat de la xarxa de distribució d'un carrer o d'una via privada, d'acord amb l'interès general.

El Comú pot refusar l'embrancament sobre una conducció pública, si per les seves característiques pot pertorbar la distribució local, en detriment dels altres abonats o del funcionament adequat.

Article 4. *Fonts públiques*
El Comú ha de garantir el bon funcionament de les fonts i coms públics. En cas que l'aigua no sigui de la xarxa comunal, s'ha de senyalitzar amb el corresponent cartell d'"aigua no tractada".

El consum d'aigua de les fonts públiques és gratuït. Aquestes s'utilitzaran de forma correcta, essent prohibida la connexió de mànegues o l'ompliment de dipòsits i recipients que siguin transportats de qualsevol forma mecànica, amb excepció dels casos de força major degudament justificats prèviament als fets i autoritzats pel Comú.

Dipòsit legal: AND.2-2015

El Comú podrà deixar fora de servei temporalment les fonts públiques que consideri quan hi hagi risc de gelada o manca de recursos hídrics suficients per abastir a la població.

Article 5. *Vigilància i inspecció*
El Comú té el dret d'accedir a les propietats privades per fer la lectura de comptadors, i cap abonat pot oposar-s'hi. En cas de detectar un consum inadequat, anomalies en el comptador o possibles alteracions de la qualitat de l'aigua, l'abonat ha de facilitar, igualment, l'accés al Servei d'Aigües del Comú per realitzar la inspecció corresponent.

Si el Servei d'Aigües del Comú comprova l'existència de derivacions clandestines, podrà inutilitzar-les immediatament. El Servei d'Aigües del Comú emetrà un informe justificatiu i s'incoarà un expedient sancionador.

Article 6. *Prohibició de cedir l'aigua*
Es prohibeix als abonats deixar embrancar en la instal·lació interior cap presa d'aigua per a profit de tercers.

Es prohibeix als abonats facturar, sota cap pretext, als seus llogaters per subministrament d'aigua, un import superior al que factura el Comú.

L'aigua subministrada pel Comú no pot ésser objecte de comercialització i és servida als abonats per al seu ús personal i el dels seus llogaters. És prohibit cedir-ne a favor de qualsevol altra persona.

Article 7. *Intervenció sobre la xarxa d'abastament*
Les instal·lacions de la xarxa d'abastament sols poden ser manipulades per part del personal del Servei d'aigua del Comú i per les persones autoritzades a tal efecte. En el cas que hi hagi empreses que realitzin treballs de gestió i manteniment, reparació, subministrament..., per compte del Comú, l'autorització per actuar sobre les instal·lacions i conduccions públiques haurà de ser a títol personal i per escrit. Les empreses queden obligades a informar anticipadament dels canvis de personal al Comú.

Article 8. *Dispositius prohibits a la xarxa domèstica*
Estan prohibits:

1. Els dispositius que puguin servir per posar en comunicació les conduccions d'aigua que vénen de la distribució pública i les conduccions particulars que no surtin d'aquesta distribució pública (aigua de pluja, de riu, de pous, etc.).

2. Els dispositius que, per retorn, gravetat o sifó permetin la introducció, encara que sigui momentània, a l'interior d'una conducció d'aigua no potable, com la unió directa d'una conducció d'aigua potable amb una conducció d'evacuació.

3. Els dispositius de comunicació entre dos embrancaments.

4. Els dispositius antixocs, cop d'ariet, amb coixí d'aire, en la distribució interior.

5. Els dispositius que puguin produir el buit en la conducció d'embrancament.

6. La unió directa a l'embrancament de calderes, o per alimentar circuits de calefacció o refrigeració.

7. La unió directa amb instal·lacions de bombejament.

8. Efectuar connexions de presa de terra a les conduccions d'aigua, siguin públiques o privades. Les parts metàl·liques accessibles de les canonades hauran d'estar posades a terra degudament.

Article 9. *Característiques de l'embrancament*
Un embrancament d'aigua és tota la instal·lació compresa entre la canonada de la xarxa de distribució i la clau de pas situada després del comptador, inclosa.

L'embrancament es compon de:

a) la presa d'aigua sobre la canalització;
b) l'aixeta de seccionament d'embrancament;

Dipòsit legal: AND.2-2015

c) la canalització d'embrancament;
d) l'aixeta anterior al comptador, que permeti adaptar un manòmetre o presa de mostra;
e) la vàlvula antiretorn;
f) el comptador;
g) un dispositiu de telelectura acoblat al comptador;
h) eventualment, un dispositiu de descàrrega i comprovació que permeti buidar la conducció interior; i,
i) una aixeta de pas després del comptador.

Els components dels punts d), e), f), g), h) i i) es troben dins l'arqueta o l'armari del comptador.

L'eventual reductor de pressió es troba després de l'aixeta posterior al comptador. A les instal·lacions antigues, que tenen el reductor de pressió abans de l'aixeta de pas després del comptador, el reductor és responsabilitat del Comú fins al moment en què es realitzi la millora de la instal·lació, moment en què el nou reductor es col·locarà després de l'aixeta posterior al comptador.

Els embrancaments fins al comptador, tenint en compte que són elements de distribució de la xarxa general d'aigües, són propietat del Comú, que cedeix el dret de l'ús a l'abonat. A partir de l'aixeta posterior del comptador, són propietat de l'abonat.

Article 10. *Usos de l'aigua*
L'aigua és subministrada per a les branques d'ús domèstic, ús domèstic en activitat comercial, ús industrial, ús de contraincendi, ús agroramader, ús d'obra i ús comunal, que se subdivideix en domèstic, contraincendi, reg, control i desguàs.

El subministrament domèstic consisteix en l'aplicació de l'aigua per atendre les necessitats en aigua potable d'un habitatge, prioritzant l'ús de boca.

El subministrament domèstic en activitat comercial és l'aplicació de l'aigua a les necessitats de locals comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos, botigues, clíniques i hotels.

El subministrament d'ús industrial es produeix quan l'aigua intervé en el procés d'obtenció, transformació o manufacturació d'un producte.

El subministrament d'ús agroramader és el destinat per a explotacions agràries, compreses les explotacions industrials de floricultura, i activitats ramaderes per a l'obtenció dels seus productes propis.

Està prohibit, en tots els usos i, especialment, en l'ús d'obra, abusar del subministrament concertat consumint cabals desproporcionats amb l'activitat usual de l'abonat sense causa justificada (deixar córrer l'aigua per evitar la seva congelació, netejar la zona d'obra, ...).

En el cas de dificultats de subministrament d'aigua que no permetin donar abast a la demanda dels abonats, el Comú es reserva el dret d'establir un protocol d'actuació en què prioritzarà l'ús de l'aigua en tota la parròquia, amb absoluta prioritat de l'ús/subús domèstic sobre la resta. Aquest protocol serà publicat al BOPA i serà d'obligat compliment per part dels abonats.

El Comú es reserva el dret de prohibir o limitar la utilització d'aigua per a certs serveis, com són, per exemple: horts, jardins, neteja de carrers, piscines, etc. Aquesta limitació o prohibició es realitzarà mitjançant la publicació al BOPA i serà d'obligat compliment per part dels abonats.

TÍTOL II. Contractació de l'ús d'embrancament

Article 11. *Subscripció de l'ús d'embrancament*
El dret de l'ús d'un embrancament se sol·licita al Comú mitjançant l'imprès establert per a aquest efecte. La sol·licitud de subministrament d'aigua potable suposa, per part del peticionari, la seva subjecció a les disposicions d'aquesta Ordinació i a les posteriors modificacions que resultin de la seva revisió.

La sol·licitud es trasllada al Departament de Serveis Generals perquè aquest avaluï la seva viabilitat tècnica i, posteriorment, la Comissió de Serveis proposi autoritzar o denegar l'ús de l'embrancament.

Dipòsit legal: AND.2-2015

La Junta de Govern autoritza o denega l'ús d'embrancament al sol·licitant en base a la proposta de la Comissió de Serveis.

Un cop autoritzat l'ús d'embrancament, aquest no serà efectiu fins que no es realitzin els treballs de connexió, el sol·licitant aboni els drets establerts, dipositi una fiança, si escau, i el Comú no li hagi facilitat el corresponent decret, d'acord amb les previsions i requisits d'aquesta Ordinació.

El Comú podrà negar-se a subscriure un ús d'embrancament en els casos següents:

a) Si la persona física o jurídica que sol·licita l'ús de l'embrancament no accepta íntegrament el contingut fixat en el decret o les condicions derivades d'aquesta Ordinació o de la resta de normativa aplicable.
b) En cas que la instal·lació del peticionari no compleixi alguna de les prescripcions legals i tècniques que han de satisfer les instal·lacions receptores.
c) Quan el peticionari no presenti la documentació legalment exigida.
d) En cas que els recursos hídrics per alimentar algun sector de la parròquia es considerin insuficients no s'hi donaran més embrancaments fins que el Comú hagi pogut realitzar els treballs que hi incrementin la disponibilitat de recursos hídrics i hi pugui garantir el subministrament per als usos demanats als abonats.

El Comú no podrà negar-se a subscriure el servei amb un nou propietari o arrendatari del local encara que l'anterior sigui deutor al Comú per la facturació o per rebuts pendents de pagament, els quals podran ser reclamats a l'anterior per la via corresponent.

Article 12. *Titular de l'ús d'embrancament i durada*
L'ús de l'embrancament s'atorga als titulars dels immobles a servir. No obstant això, el Comú es reserva la possibilitat de subscriure usos d'embrancaments amb llogaters, comercials o industrials que acreditin aquesta qualitat d'arrendataris per un termini no inferior a l'establert per la legislació vigent. En aquests casos, el Comú demanarà una fiança no inferior al dipòsit de dos trimestres d'ús de l'embrancament incloent un consum d'aigua estimat pel Comú.

L'ús d'un embrancament permanent comença a partir del dia en què es posa en servei l'embrancament i queda automàticament renovat d'un any per l'altre si l'abonat o els seus drethavents no han donat a conèixer la renúncia per escrit al Comú.

L'ús d'un embrancament temporal es concedeix a títol precari i revocable per respondre a necessitats especials (treballs, fires, exposicions, etc.), pel termini de temps demanat pel sol·licitant i cessa automàticament en el moment en què finalitzi aquest termini.

Article 13. *Drets i obligacions del Comú*
I. Drets:

a) Efectuar la facturació prenent com a base les lectures periòdiques dels comptadors.
b) Cobrar l'import de la facturació en els períodes de temps corresponents, pels serveis prestats com a quota de servei, així com de l'aigua consumida per l'abonat, o del mínim establert si el consum no hi arriba, als preus de la tarifa oficialment aprovada.
c) Limitar el cabal i/o la pressió als abonats que no estiguin al corrent del pagament de dues quotes trimestrals en el dret d'ús d'embrancament i consum d'aigua.
d) Limitar o anul·lar el dret d'ús d'embrancament que sigui de naturalesa tal que pugui comprometre o pertorbar la distribució d'aigua a la xarxa o a d'altres abonats.
e) Els altres que es puguin derivar d'aquesta Ordinació i de la legislació vigent.

II. Obligacions:

a) Prestar el servei i facilitar l'ús d'embrancament a tot abonat que ho sol·liciti en els termes establerts en la present Ordinació i altres disposicions aplicables.
b) Informar dels detalls d'aquesta Ordinació i de la legislació aplicable a tots els abonats quan ho demanin, i de forma automàtica quan se subscrigui un nou decret.

Dipòsit legal: AND.2-2015

c) Vetllar pel manteniment de les condicions sanitàries i l'adequada funcionalitat de les instal·lacions, d'acord amb la normativa vigent aplicable.
d) Vetllar pel manteniment de la disponibilitat i regularitat del subministrament segons els termes d'aquesta Ordinació.
e) Altres que es puguin derivar d'aquesta Ordinació i de la legislació aplicable.

Article 14. *Drets i Obligacions de l'abonat*

I. Drets:

a) Disposar de l'aigua en les condicions higièniques, sanitàries i de pressió d'acord amb la normativa legal aplicable.
b) Sol·licitar al Comú els aclariments necessaris per adequar la seva contractació a les seves necessitats, en base a la documentació lliurada en la sol·licitud d'embrancament d'aigua potable.
c) Que se li facturin els consums a les tarifes vigents.
d) Formular les reclamacions administratives que cregui convenients d'acord amb el procediment establert en aquesta Ordinació.
e) Altres que es puguin derivar d'aquesta Ordinació i de la legislació vigent.

II. Obligacions:

a) Satisfer puntualment l'import del servei d'aigua d'acord amb el que preveuen aquesta Ordinació i les ordinacions vigents.
b) Usar l'aigua subministrada en la forma i per als usos establerts al contracte, sense abusar del subministrament concertat consumint cabals desproporcionats a l'activitat normal de l'abonat sense que hi hagi cap causa justificant.
c) Abstenir-se d'establir o de permetre derivacions en la seva instal·lació per al subministrament d'aigua a altres locals o altres habitatges diferents als consignats al contracte.
d) Permetre l'entrada a l'immoble objecte del subministrament en les hores hàbils o de normal relació amb l'exterior al personal del Servei d'Aigües del Comú que tracti de fer la lectura del comptador, revisar o comprovar les instal·lacions fins al comptador inclòs o, en aquells immobles amb un consum excessiu per l'ús atorgat, permetre la inspecció de les instal·lacions interiors per comprovar que els punts de consum es corresponen amb els declarats en la sol·licitud d'embrancament i que no hi ha elements que puguin pertorbar la xarxa d'abastament.
e) Respectar els precintes col·locats pel Comú, i no manipular les instal·lacions de la xarxa d'abastament.
f) Complir les condicions i obligacions contingudes al decret.
g) Avisar el Comú de qualsevol canvi d'ús.
h) Atendre els requeriments del Comú, perquè es reparin els defectes observats a la seva instal·lació que puguin pertorbar el funcionament adequat de la xarxa d'abastament d'aigua potable. Aquests requeriments s'hauran d'atendre dins el termini indicat expressament al propi requeriment i, en el seu defecte, s'aplicarà un termini límit de dos mesos des de la comunicació escrita per part del Comú.
i) Satisfer, com a subjecte passiu, aquelles liquidacions que en concepte de contribucions especials o quotes d'urbanització imposi i ordeni el Comú per aquelles obres o ampliacions del servei de subministrament d'aigua que els comportin un benefici o un augment de valor dels seus béns.
j) L'abonat està obligat a avisar immediatament al Servei d'Aigües del Comú de les fuites d'aigua de la part de l'embrancament que es troba ubicat dins la seva propietat. L'abstenció o la negligència es consideren infraccions de la present Ordinació.
k) L'abonat ha de protegir el comptador, i la resta d'instal·lacions de l'embrancament i de les seves instal·lacions interiors, contra tot perjudici o dany, especialment del gel i les intempèries i, eventualment, contra l'excés de temperatura.
l) Realitzar, a càrrec seu, els treballs de detecció de les fuites i els treballs de reparació escaients a les seves instal·lacions. L'abonat està obligat a realitzar aquests treballs en el termini d'un mes des de la recepció de la notificació escrita per part del Comú.
m) Altres que es puguin derivar d'aquesta Ordinació o de la legislació vigent.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 15. *Modificació del decret*
1. Venda d'immobles: En cas que l'abonat alienés l'immoble o el fons de comerç subministrat durant la durada del decret d'ús de l'aigua potable, haurà de donar-ne coneixement al Comú. El dret de subministrament serà rescindit sota demanda i se n'establirà un altre a nom del nou propietari, si així ho sol·licita.

Mentre el dret de subministrament no estigui rescindit, l'antic propietari és l'únic responsable de l'execució de les condicions del subministrament i, en particular, està obligat a pagar totes les càrregues derivades del dret d'embrancament, sigui pel seu successor, sense perjudici que el Comú pugui recórrer contra el nou propietari, en cas que aquest darrer utilitzi l'embrancament abans d'haver subscrit un embrancament personal.

Les mateixes regles s'aplicaran en cas de cessació de funcions d'un representant.

2. Canvi d'activitat: Qualsevol canvi d'activitat de l'abonat comporta, a banda de la sol·licitud de modificació d'activitat corresponent a presentar al Comú, el pagament de les tarifes vigents, igual que el primer embrancament, a més de les despeses corresponents, si escau.

3. Defunció de l'abonat: Si finés el titular d'un embrancament, llurs hereus o drethavents serien responsables solidàriament i indivisiblement, davant del Comú, de tots els imports deguts en virtut de l'embrancament. A més, el Comú ha d'ésser avisat de les modificacions a fer-se a l'embrancament esmentat per posar-lo a nom del nou titular.

Article 16. *Baixa de l'ús i conseqüències*
L'abonat pot demanar la baixa de l'ús d'embrancament mitjançant una comunicació escrita presentada al Comú. El decret queda resolt el dia de la presa de l'acord per part de la Junta de Govern, un cop comprovat que s'han satisfet totes les càrregues pendents del dret i totes els treballs d'anul·lació i/o eliminació de l'embrancament.

La resolució del decret comporta la cessació del servei i la pèrdua de tots els drets de l'ús de l'embrancament. Es tanca l'aixeta de seccionament, es desmunten el comptador i les peces annexes i es tapona l'extrem de la canonada per tal de facilitar la seva posada en servei en el futur.

En cas que l'embrancament estigui en males condicions de conservació o pugui ocasionar problemes a la xarxa (sigui amb fuites o altres), el Comú demanarà la retirada de l'aixeta de pas i l'anul·lació de l'embrancament des del seu origen amb la canonada de distribució. Els treballs d'obra civil i moviments de terra de retirada d'aquests elements van a càrrec de l'abonat, que els ha de realitzar amb els seus propis mitjans, mentre que tots els treballs de lampisteria van a càrrec del Comú.

Article 17. *Causes de suspensió*
El Comú podrà suspendre el servei en els casos expressament previstos en aquesta Ordinació o en la resta de normativa legal de directa aplicació, seguint els tràmits previstos.

Article 18. *Procediment de suspensió del subministrament*
En els casos establerts en aquesta Ordinació el Comú podrà suspendre el subministrament d'aigua als abonats, després de la seva notificació i d'acord amb el procediment següent.

Segons la gravetat de l'acció que origina la suspensió, el Comú pot anul·lar el subministrament d'aigua o subministrar aigua reduint la pressió o el cabal disponible a l'escomesa respecte de les condicions de normal funcionament, deixant únicament el consum mínim que estableix la legislació vigent com a dret.

En aquests casos, el Comú n'haurà de donar compte a l'abonat per correu certificat, o de manera que en resti constància, als efectes de la seva comprovació, i atorgant un termini d'audiència prèvia de deu dies hàbils.

Si l'abonat formula alguna reclamació o recurs justificable, dins d'aquest termini, el Comú no el podrà privar del dret de l'ús de subministrament mentre no recaigui resolució sobre la reclamació formulada, a no ser que l'abonat dipositi la quantitat que deu i dipositi una fiança equivalent a dos trimestres de consum.

La suspensió del subministrament d'aigua no podrà realitzar-se en dia festiu o un altre en què, per qualsevol motiu, no hi hagi servei complet administratiu i tècnic d'atenció al públic, a efectes de la tramitació completa de restabliment del servei, ni la vigília del dia en què es doni alguna d'aquestes circumstàncies.

Dipòsit legal: AND.2-2015

La notificació de tall de subministrament inclourà, com a mínim, els punts següents:

a) Nom i adreça de l'abonat.
b) Adreça de l'embrancament.
c) Motiu o situació que origina el tall.
d) Data i hora aproximada a partir de les quals es produirà el tall de subministrament.
e) Nom, adreça, telèfon i horari del departament del Comú en què poden corregir-se les causes que originen el tall.

Transcorreguts dos mesos des de la suspensió del subministrament sense que l'abonat hagi esmenat qualsevol de les causes per les quals es va procedir a l'esmentada suspensió, el Comú estarà facultat per resoldre el decret i anul·lar l'ús d'embrancament en cas que aquest no s'hagués produït.

El restabliment del subministrament es realitzarà el mateix dia o, si més no, el següent dia hàbil en què hagin estat esmenades les causes que originaren el tall.

Article 19. *Accions legals*
El Comú, malgrat la suspensió del subministrament i la rescissió del contracte, podrà entaular totes les accions civils i criminals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos i drets, i, en especial, l'acció penal per frau. Els fets que puguin constituir matèria penal, tals com ruptura de precintes, manipulació dels elements de mesura, destrossa en instal·lacions, envaïment de la propietat pública, contaminació de les aigües i d'altres tipificats al Codi Penal, es posaran en coneixement de la Batllia.

Així mateix, i en el cas en què la suspensió del subministrament efectuada pel Comú resultés improcedent, l'abonat podrà exigir la deguda indemnització sense perjudici de poder entaular les accions civils i criminals que consideri oportunes en salvaguarda dels seus interessos.

L'abonat serà responsable dels danys i perjudicis que pel subministrament contractat pugui inferir a tercers, ja sigui per desperfectes o anomalies en la instal·lació interior particular o per manipulacions en les connexions del servei i en la xarxa general que li siguin imputables.

TÍTOL III. Condicions del subministrament

Article 20. *Embrancament a la xarxa pública*
Abans de tot embrancament amb la conducció pública, o amb motiu de la transformació d'una instal·lació existent, l'abonat ha de disposar de la corresponent sol·licitud decretada pel Comú d'Encamp.

Cada immoble ha de tenir, com a mínim, un embrancament per a cadascun dels diferents usos.

Els abonats que amb un únic comptador alimentin més d'un ús, segons es defineixen a l'article 10, hauran de fer les modificacions pertinents a les seves instal·lacions i presentar les sol·licituds d'embrancament necessàries al Comú per complir amb les disposicions del paràgraf segon del present article. Per a aquests casos, el Comú establirà un termini de compliment obligatori, mitjançant la publicació al BOPA o per carta certificada.

Poden disposar de més d'un embrancament per a un mateix ús aquells edificis bastits en blocs o amb diferents escales, o destinats a hotels, i que la disposició dels habitatges, el nombre d'habitacions o determinats usos comercials o industrials, així ho justifiquin. En aquest supòsit, es facturarà cada embrancament per separat, ja que són de servituds diferents.

Article 21. *Condicions per a l'establiment d'un embrancament*
El Servei d'Aigües del Comú determina les condicions tècniques de tota classe a què han d'ajustar-se els embrancaments: traçat, material, diàmetre, timbratge de l'embrancament, així com el calibre i la ubicació del comptador.

Per poder autoritzar un embrancament cal l'existència de canonada de distribució pública en correcte funcionament de servei. La distància entre el punt de picatge a la canonada de distribució en correcte funcionament de servei i el comptador de l'escomesa, no podrà ser superior a 20 m.

Dipòsit legal: AND.2-2015

El dret d'ús d'un embrancament (exceptuant els que siguin de fosa dúctil, com els de contraincendis) comprèn la mà d'obra necessària fins a un màxim de 16 hores de treballs de lampisteria, el servei i ús del comptador, canonada fins a un màxim de 20 m i la resta de material descrit a l'article 9. A partir de les 16 hores de treball, així com els altres treballs i materials no especificats, aniran a càrrec del sol·licitant.

Els treballs de lampisteria els efectua el Servei d'Aigües del Comú. Els altres treballs necessaris, com obertura de rases i reparació de voravies, els realitza directament el sol·licitant, que ha de presentar prèviament la demanda d'obertura de rasa i ocupació de via pública, i sota la supervisió del Comú, un cop siguin aquestes favorables.

Article 22. *Embrancament de propietats no riberenques*
Quan una propietat està situada de tal manera que el traçat hagi de fer-se a través d'una propietat veïna, el comptador es col·locarà a la vorera dins una arqueta realitzada a càrrec de l'abonat, en el límit de la propietat privada més propera a la via publica.

Quan un o diversos comptadors que alimentin propietats diferents, es troben posats en un mateix embrancament, les despeses d'establiment i de conservació de la part comuna de l'embrancament es reparteixen entre els abonats proporcionalment al cabal nominal de cada embrancament particular. Quan els comptadors estan instal·lats en una caseta, els abonats són responsables solidàriament de la seva conservació.

Article 23. *Conservació, canvi o modificació dels embrancaments*
Tots els treballs de conservació, canvi, desplaçament o modificació dels embrancaments o de les conduccions de distribució d'aigua de les vies o carrers públics o cedits al Comú són fets pel Comú d'Encamp en les mateixes condicions que els treballs de primer establiment.

El Comú podrà requerir a l'abonat per escrit perquè realitzi la renovació del tram de la instal·lació després del comptador en cas que el seu estat així ho requereixi. S'estableix un termini de 6 mesos perquè l'abonat realitzi els treballs a partir de la data de recepció de la demanda escrita.

Es prohibeix als abonats i, de forma general, a tota persona aliena al Servei d'Aigües del Comú, fer cap tipus d'intervenció, treball, reforma o modificació sobre els embrancaments.

Els abonats no poden oposar-se als treballs reconeguts necessaris pel Servei d'Aigües del Comú. Tampoc no poden refusar de pagar els preus d'aquests treballs, en cas que aquests es deguin a casos de vandalisme o usos incorrectes de l'embrancament i/o comptador i que, per tant, no siguin imputables al manteniment preventiu o correctiu normal a dur a terme a la xarxa. En cas de no pagar-los en el termini d'un mes després de la presentació de la factura, el Comú pot exercir el seu recurs contra l'abonat, d'acord amb l'article 18 d'aquesta Ordinació i altra legislació aplicable.

Article 24. *Tancament i obertura dels embrancaments*
El tancament i l'obertura dels embrancaments només poden ser fets pel Servei d'Aigües del Comú.

El tancament i obertura dels embrancaments, per causes imputables a l'abonat, comporta que sigui l'abonat qui pagui les despeses corresponents, segons s'estipula en l'ordinació pertinent.

Article 25. *Ampliació de la xarxa pública de distribució existent*
L'extensió o el reforç de la xarxa pública de distribució en vista dels seus embrancaments a nous immobles, està subordinada als principis següents:

- Quan es tracti de prolongar o de reforçar conduccions per embrancar a un o diversos immobles, el Comú pot exigir als beneficiaris dels treballs una participació en les despeses en concepte de contribució especial.
- Si un nou abonat vol embrancar-se ulteriorment, aquest haurà de contribuir econòmicament a un valor idèntic al que hauria d'haver pagat en el moment de la col·locació de la conducció, restant l'amortització lineal de la despesa en base a una vida útil de la canonada i accessoris, arquetes i similars de 25 anys i de la valvuleria, reductors, bombes i similars de 15 anys. Aquest valor es reparteix entre els propietaris sempre i quan el Comú així ho decideixi i ho comuniqui als beneficiats.
- La participació en les despeses d'instal·lació d'una conducció pública, no podrà en cap moment donar-los dret a la utilització exclusiva de la conducció d'aigua.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 26. *Planificació i execució de les xarxes en propietats públiques i privades*

1. Els plans parcials i especials han de contemplar el desenvolupament de la xarxa a les zones a urbanitzar, des del punt de vista del dimensionament de les xarxes de distribució d'aigua amb una població horitzó de 25 anys, seguint els criteris establerts pel Departament de Serveis del Comú.

2. Els projectes d'urbanització, públics i privats, inclouran el projecte constructiu de la part de la xarxa d'abastament necessària que es trobi dins el terreny objecte de cessió, preferiblement, tot i que les canonades puguin donar servei a altres zones parroquials. Igualment, inclouran el projecte constructiu de la part de la xarxa d'abastament existent que s'hagués de modificar per poder donar servei a la zona limitada dins el pla, tot i que aquesta es trobi fora dels límits del pla.

El projecte inclourà, com a mínim, els documents següents: plec de prescripcions tècniques particulars, plànols en planta, perfil de la canonada, de detall, càlculs justificatius dels dimensionaments, mesuraments i pressupost d'execució dels treballs, memòria tècnica descriptiva i tota la documentació complementària que sigui requerida pel Comú en el seu moment.

Els materials de les canonades de distribució i transport i de la valvuleria necessària seran de FD, mínim PN 16, de la mateixa qualitat i model que els utilitzats pel Comú. Les peces especials (reductors de pressió, vàlvules de comporta, carrets de desmuntatge, ventoses,....) seran dels models i marques requerits. Les escomeses seran de PEHD i PN 16.

Les arquetes es fabricaran "in situ" amb formigó armat. Tindran ventilació, desguàs de fons, punts de presa de mostres i altres que siguin requerits en funció de cada cas particular.

3. Els treballs seran executats pels promotors urbanístics, seguint les directrius del Comú, en base al projecte aprovat prèviament. La direcció dels treballs de la xarxa es durà a terme per un enginyer amb experiència en aquests tipus d'instal·lacions i els treballs per una empresa de lampisteria qualificada per dur a terme els mateixos. Es requeriran controls de qualitat per a les canonades, així com pels reblerts que envoltin els tubs.

4. Les canonades i escomeses es col·locaran a les fondàries mínimes següents:

a) Vall d'Encamp: 1,00 m entre la rasant superior del tub i la cota del terreny.
b) Pas de la Casa i Cortals d'Encamp a cotes iguals o superiors a 1.630 m: 1,50 m entre la rasant superior del tub i la cota del terreny.

En el cas que, per motius tècnics convenientment justificats, no es puguin respectar aquestes profunditats, les canonades hauran d'anar convenientment protegides del gel, segons els criteris de protecció que estableixi el projectista en funció de cada cas particular, que han de ser validats pel Comú.

5. En cas que el Comú, en atenció a l'interès general, demani que s'executi la part de projecte que no sigui imprescindible per a l'abastament de la unitat d'actuació en qüestió, però sí per a d'altres unitats o per a la millora de l'abastament, el cost de les obres corresponents anirà a càrrec del Comú. El Comú podrà imputar aquest cost a qui se'n benefici en el futur, fins a un màxim de 25 anys de vida útil de la instal·lació, que és el període considerat d'amortització.

6. La xarxa pública de distribució i transport tindrà un període de garantia d'un any a partir de la seva recepció provisional per part del Comú d'Encamp. A partir de la recepció definitiva de les obres, el Comú es farà càrrec de les instal·lacions. A la recepció provisional, el promotor aportarà la documentació "as-build" consistent en: els "plànols as-build" de totes les instal·lacions definitives, els certificats de garantia dels materials utilitzats, els resultats dels controls de qualitat, els manuals de funcionament de les peces especials i la relació d'industrials que han participat en els treballs.

TÍTOL IV. Sistemes de mesurament

Article 27. *Regles generals*

La comprovació del consum d'aigua es fa mitjançant comptadors, que poden estar segellats, que són propietat del Comú d'Encamp, i proporcionats i mantinguts pel Servei d'Aigües del Comú.

Dipòsit legal: AND.2-2015

El model i el calibre dels comptadors són determinats pel Servei d'Aigües del Comú, segons les necessitats de consum de l'abonat, i en base a les dades de consum facilitades per aquest.

La instal·lació d'un comptador, o la seva retirada a causa de la iniciativa o falta de l'abonat, sempre es fa a càrrec de l'abonat, al preu que s'estableix per a cada calibre de comptador.

Exceptuant els casos compresos en l'article 22, només es posa un comptador per embrancament.

Si l'abonat que té un comptador demanés un segon comptador en sèrie, sobre l'embrancament que l'abasteix, el Comú li podrà subministrar al preu establert a l'ordinació pertinent, sense contraure cap responsabilitat, ja que aquest s'haurà d'ubicar dins de la part de l'escomesa propietat de l'abonat.

Article 28. *Ubicació dels comptadors*
Els comptadors de tots els usos, a l'excepció dels de contraincendi, s'han d'instal·lar preferiblement a dins de l'edifici, en el lloc que determini el Servei d'Aigües del Comú, i que és el més a prop possible de l'aixeta de seccionament de l'embrancament de l'immoble o finca, en un indret fàcilment accessible.

Els comptadors de contraincendi s'instal·laran preferiblement en una arqueta a la vorera. En el cas que això sigui tècnicament inviable, s'instal·laran segons els criteris establerts per a la resta de comptadors.

En el cas d'escomeses existents que estiguin situades dins de la propietat privada, el Servei d'Aigües del Comú només té l'obligació de mantenir l'escomesa fins al límit de la propietat, a més a més del comptador i els seus elements. El tram d'escomesa comprés entre el límit de propietat i el comptador l'ha de mantenir l'abonat a les seves costes.

L'abonat ha de reubicar el comptador complint amb els criteris dels paràgrafs primer i segon del present article, complint el termini que s'estipuli mitjançant la publicació corresponent al BOPA.

El comptador s'instal·larà dins d'un armari ubicat de forma que tingui accés directe per efectuar les lectures i reparacions sense dificultat, amb les mides suficients per incloure els elements constitutius d'un embrancament i les condicions de protecció contra les gelades, excessos de temperatura, cops i altres actes que puguin malmetre la instal·lació. No podrà ser de materials metàl·lics ni altres materials que puguin interferir amb els aparells de telelectura.

L'abonat és responsable de qualsevol dany que sofreixi el comptador a causa de negligència.

Article 29. *Maniobres prohibides*
Està totalment prohibit, a excepció dels empleats del Servei d'Aigües del Comú, desempalmar un comptador, modificar l'emplaçament i desmuntar o trencar els ploms dels segells. Tota infracció, a més de l'import de la sanció prevista en aquesta Ordinació, es considera fraudulenta i dóna lloc al pagament, per part de l'abonat, d'un import per consum d'aigua, valorat per l'Administració, amb un mínim de quatre trimestres de quota de manteniment i consum, sense perjudici que el Comú pugui perseguir judicialment l'infractor. Els comptadors que hagin estat malmesos, es reemplaçaran a càrrec de l'abonat.

Article 30. *Treta i guarda de comptadors durant l'hivern*
Els comptadors dels abonats que no tenen consum durant els mesos d'hivern i que necessitin estar protegits contra el gel poden ser retirats al principi de l'hivern i tornats a instal·lar a la primavera, a demanda de l'abonat i a càrrec seu.

El Servei d'Aigües del Comú és l'encarregat de guardar aquests comptadors i en conserva l'afectació.

La guarda durant l'hivern no interromp el pagament del lloguer i el manteniment del comptador.

Article 31. *Bateria de comptadors*
En el cas d'instal·lació d'una bateria de comptadors divisionaris, aquesta quedarà situada en una habitació de fàcil accés i en planta baixa, just passada la paret de l'edifici, d'ús comú en l'immoble, dotada d'il·luminació elèctrica i ventilació, i separada de les altres dependències destinades als comptadors de gas i d'electricitat. La seva porta haurà de ser d'un o més fulls que a l'obrir-se deixin lliure tota l'amplada del quadre.

Dipòsit legal: AND.2-2015

En aquestes instal·lacions els tubs que es posin hauran de ser flexibles i amb una llargada suficient per poder efectuar fàcilment les operacions d'unió i canvi de comptador.

Quan s'hagués de procedir a substituir un comptador per un altre de diàmetre major, i fos indispensable ampliar l'armari, les obres d'adequació correran a càrrec dels abonats.

Quan les condicions del subministrament obliguin a disposar de grup de pressió i dipòsit regulador, el Servei d'Aigües del Comú instal·larà un comptador general de control a l'entrada de l'immoble, el qual detectarà les possibles fuites a la instal·lació esmentada. La instal·lació del comptador serà per compte de l'abonat així com els sobre consums que es puguin arribar a mesurar, sempre aplicant la tarifa vigent.

El Comú mantindrà l'escomesa entre la xarxa de distribució i el comptador general d'entrada (sempre i quan es compleixi l'estipulat a l'article 28) així com el tram de bateria de comptadors entre l'aixeta anterior al primer comptador i l'aixeta posterior a l'últim comptador. La instal·lació de bombeig, canonades i accessoris que es troba entremig és única i exclusivament responsabilitat dels abonats.

Són prohibides les bombes o mecanismes que aspirin l'aigua directament de la xarxa general, llevat d'autorització expressa i sempre revocable en cas de detectar disfuncions a la xarxa d'abastament d'aigua potable.

TÍTOL V. Facturació

Article 32. *Tarifació*
Les tarifes generals de consum d'aigua i de les intervencions del Servei d'Aigües del Comú són les fixades per l'Ordinació tributària i de preus públics del Comú d'Encamp.

Les càrregues que han de pagar els abonats es componen de:

1. Preu del consum de l'aigua.

2. Dret d'ús de l'escomesa que inclou els treballs de conservació i manteniment.

3. Dret d'embrancament, pagador una sola vegada en efectuar-lo.

4. Preu per intervencions del Servei d'Aigües del Comú en reparacions, canvis de contractació o de comptador,.

Les factures s'emeten amb la periodicitat que el Comú estableixi a l'ordinació, excepte el dret d'embrancament, que es fa una sola vegada.

El preu de consum de l'aigua serà variable en funció de blocs de consum de manera que es majora el preu de l'aigua en cas de consum excessiu. Tant els blocs de consum com les unitats de consum es defineixen a l'Ordinació de preus públics.

Article 33. *Lectura dels comptadors*
La lectura dels comptadors s'efectua tant sovint com el Comú ho consideri útil, almenys una vegada al trimestre.

En cas d'impossibilitat repetida d'accés per poder realitzar la lectura del comptador, se'n fixa el consum en relació amb la mitjana de tres períodes de facturació d'anys anteriors que haguessin registrat consum. Les correccions es realitzen ulteriorment. A la tercera lectura impossibilitada, el Comú pot exigir una visita a l'abonat dins els 30 dies que segueixen a l'adreça facilitada per l'abonat. En cas de no obtenir resposta, el Servei d'Aigües del Comú procedeix a la reducció del subministrament del cabal d'aigua.

Article 34. *Funcionament del comptador*
El Servei d'Aigües del Comú canvia a càrrec de la quota de manteniment els elements defectuosos per a comptadors i sistemes de telelectura de menys de 10 anys, així com els comptadors de 10 o més anys. En aquells casos en què s'hagi de canviar el comptador o el sistema de telelectura per haver-se manipulat o realitzat actes vandàlics sobre el mateix, les despeses van a càrrec de l'abonat.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Si l'abonat discrepa o dubta de la fiabilitat del comptador, pot demanar-ne la verificació al Servei d'Aigües del Comú. Aquesta verificació es fa in situ mitjançant el control de volum i en presència del titular o d'un representant nomenat per ell.

Essent el cabal nominal la característica de mesura del comptador, del qual en depenen els cabals mínim, de transició i màxim, s'estableixen els valors següents que admeten unes toleràncies de:

a) 5% del volum mesurat des del cabal mínim al cabal de transició exclòs.
b) 2% del volum mesurat des del cabal de transició al cabal màxim inclòs.

Les indicacions del comptador seran considerades inexactes si, després d'haver-les verificat, la mitjana de les diferències comprovades pels cabals 5%, 50% i 100% del cabal nominal de l'aparell, és superior al 2% expressat en valor absolut.

En cas que les indicacions del comptador siguin exactes, el reclamant haurà de pagar totes les despeses efectuades per a la verificació (temps, materials...).

En canvi, no es pagarà res quan les verificacions siguin fetes a iniciativa del Comú, a menys que l'abonat sigui el responsable del mal funcionament del comptador.

Article 35. *Anomalies de mesurament*
Quan es detecti l'atur o mal funcionament de l'aparell de mesura, la facturació del període actual i la regularització de períodes anteriors s'efectuarà conforme a uns dels tres sistemes següents:

1. En relació amb la mitjana dels quatre períodes de facturació anteriors a detectar-se l'anomalia.

2. En el cas de consum marcadament estacional, en relació als mateixos períodes dels dos anys anteriors amb consum registrat.

3. Conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura instal·lat, a prorrateig amb els dies que hagués durat l'anomalia.

Article 36. *Compensació de les inexactituds*
La inexactitud comprovada del comptador genera el dret al cobrament del consum facturat de menys o al reemborsament del consum facturat de més.

La compensació només s'aplica al consum anotat entre la penúltima lectura trimestral de consum i la verificació del comptador. Es calcula prenent com a base la mitjana de les diferències comprovades sobre els tres cabals tipus, un cop efectuada la deducció de la tolerància del 5%. Si el cabal d'arrencada del comptador, comprovat en el lloc corresponent, és superior a un centèsim del cabal nominal, es té en compte per fixar la compensació, fent un càlcul rectificatiu segons l'apreciació del Servei d'Aigües del Comú.

En aquells casos en què, per error o anomalia de medició, s'haguessin facturat quantitats inferiors a les degudes, es regularitzarà el pagament de la diferència en la pròxima lectura.

Article 37. *Pagament domiciliat*
1. Tots els abonats han de presentar al Comú una autorització establerta per l'entitat bancària escollida per ells per permetre a aquesta entitat carregar, segons la periodicitat establerta en el compte de l'abonat i sense avís previ, les quantitats degudes i estipulades en les factures presentades pel Comú.

Les factures han de ser pagades en presentar-se al domicili de l'entitat bancària, encara que sigui procedent formular-hi una reclamació.

2. El retorn impagat de més d'una factura, consecutiva o alterna en un termini de dotze mesos, comporta, a banda del cobrament forçós per via administrativa, l'aplicació de l'article 17.

Article 38. *Reclamació sobre factures presentades*
Qualsevol reclamació relativa a la facturació d'aigua ha de ser formulada al Comú dins el termini màxim de tres mesos comptats des de la data de pagament. Més enllà dels tres mesos no serà presa en compte.

Dipòsit legal: AND.2-2015

La reclamació és examinada en el termini màxim de tres mesos, i la diferència que hagi estat constatada en perjudici seu és tinguda en compte a l'abonat en els pagaments posteriors, a no ser que indiqui que desitja percebre en efectiu aquest import.

Article 39. *Domicili*
Tot avís de pagament, comunicacions o avisos, són considerats com a tramesos a l'abonat sempre que hagin estat enviats a l'adreça indicada al Comú d'Encamp que, en cas de ser modificada, ha de ser comunicada per escrit.

Títol VI. Servei contraincendis

Article 40. *Garantia del subministrament*
El Comú no pot garantir la plena disponibilitat dels cabals i pressions necessaris en cas d'avaries i tasques de reparació i manteniment que obliguin a fer talls d'aigua (generalment parcials) programats o fortuïts. En aquells casos en què sigui necessari, els abonats hauran de prendre les mesures necessàries corresponents a l'interior de les seves instal·lacions.

Article 41. *Boques contraincendis a la via pública*
La maniobra de les boques contraincendi és exclusiva del Servei d'Aigües del Comú i dels bombers.

A excepció dels casos de força major, està totalment prohibit utilitzar les boques contraincendi per subministrar aigua a qualsevol particular o empresa, sense l'autorització prèvia i per escrit. En el cas d'utilitzar-les sense autorització, s'incoarà l'expedient sancionador corresponent.

Les preses d'aigua en qüestió són segellades pel Comú i pels bombers, i inspeccionades periòdicament.

Article 42. *Ús interior contraincendi*
Per a serveis interiors de prevenció contraincendi, l'embrancament comporta un comptador separat el qual, llevat causa de sinistre, no pot enregistrar consum. Si n'enregistrés, es factura, de forma penalitzada, al preu assignat per metre cúbic al bloc de facturació més elevada del preu establert per a aquest ús.

L'abonat és l'únic responsable del funcionament adequat dels serveis interiors d'incendi. El control de les instal·lacions interiors també comporta la realització de proves de funcionament de les instal·lacions a càrrec de l'abonat (el cabal i la pressió de servei).

Un embrancament contraincendi pot donar servei a més d'un immoble del mateix conjunt de vivendes, sempre i quan el Ministeri competent així ho autoritzi prèviament.

En cas de proves dels aparells contraincendi de l'abonat, el Servei d'Aigües del Comú i els bombers han d'estar avisats amb 3 dies d'antelació, de manera que puguin, eventualment, assistir-hi.

TÍTOL VII. Règim sancionador

Article 43. *Infraccions*
Les infraccions a aquesta Ordinació es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1. Són infraccions molt greus:

- Les que corresponen a la infracció dels articles 10 i 14 d'aquesta Ordinació.
- Remunerar els empleats de l'entitat subministradora, encara que sigui per motius de treball efectuats per aquests a favor de l'abonat, sense autorització d'aquella.
- Subministrar aigua a tercers, bé sigui gratuïtament o a títol onerós.
- Manipular les claus dels registres situats a la via pública, estiguin o no precintats.
- Subministrar dades falses amb ànim de lucre o amb finalitat d'incomplir les prescripcions d'aquesta Ordinació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

- Connectar-se a la xarxa d'abastament d'aigua sense haver obtingut la prèvia i preceptiva autorització i consegüent contractació del servei.
- L'existència de connexions o derivacions clandestines.
- Entrar a dipòsits, captacions, arquetes de valvuleria o plantes de tractament sense autorització del Comú.
- Ocasionar danys a les instal·lacions de la xarxa d'aigua potable comunal.
- Manipular, modificar parts de la xarxa d'abastament, aportar cossos estranys que puguin ocasionar problemes sanitaris,.
- Entrar, modificar o actuar dintre dels perímetres de protecció de les captacions d'abastament d'aigua, sense permís explícit emès per l'autoritat competent.
- Tota acció o omissió que vulneri les disposicions vigents en la matèria, acords, decrets i disposicions del servei.
- La comissió de més de dos infraccions greus en el termini de cinc anys.

2. Són infraccions greus:

- Transportar l'aigua de la xarxa per a usos fora del terme parroquial sense autorització prèvia i per escrit del Comú.
- Abusar del subministrament concertat consumint cabals desproporcionats amb l'ús del comptador contractat per l'abonat sense causa justificada (deixar córrer l'aigua per evitar la seva congelació, netejar la zona d'obra, no reparar les fuites, rec de plantes i jardins en excés, ...)
- Destinar l'aigua a usos distints al pactat.
- Mantenir un mateix comptador per diferents usos a partir del moment en què el Comú requereix per escrit la seva modificació.
- Faltar al pagament puntual de l'import dels rebuts/factures que es giren pels subministraments efectuats, a menys que hi hagi en curs una reclamació.
- No facilitar l'accés al comptador al personal del servei per efectuar els treballs de lectura i els altres establerts en aquesta Ordinació.
- Barrejar l'aigua del servei amb altres aigües.
- No permetre l'entrada del personal autoritzat pel Comú per revisar les instal·lacions interiors de l'edifici, havent-se fet constar la negativa davant d'un agent de l'autoritat o davant de dos testimonis, en hores de normal relació amb l'exterior.
- Manipular el comptador o les peces annexes.
- Desatendre els requeriments que el Comú dirigeixi als abonats perquè esmenin els defectes observats en la seva instal·lació.
- Desatendre la demanda del Comú de realització dels treballs de detecció de fuites, i la posterior realització dels treballs de reparació de la xarxa domèstica.
- Ús de la xarxa contra incendis per a d'altres usos que els estipulats.
- Allargar el temps previst de tall de subministrament d'aigua durant els treballs a la xarxa sense cap motiu clarament justificable.
- L'ocultació, inexactitud o falsedat de les declaracions per a l'ús del Servei d'Aigües del Comú o per a la determinació dels usos d'embrancament.
- La comissió de més de dos infraccions lleus en el termini de cinc anys

3. Són infraccions lleus:

- Qualsevol altre incompliment que no constitueixi una falta greu o molt greu.

Les infraccions a aquesta Ordinació seran verificades pel Servei d'Aigües del Comú, sota la forma de denúncia. Els infractors, si escau, i sense perjudici de totes les reparacions dels danys causats i la suspensió del subministrament, seran sancionats segons el procediment establert.

Article 44. *Sancions*
Les infraccions a aquesta Ordinació constatades pels responsables del Servei d'Aigües del Comú, sense prejudici de totes les reparacions civils que s'hagin d'efectuar o que els fets puguin ser constitutius de delictes penals i denunciats a la jurisdicció competent, seguiran el procediment administratiu per a la incoació

Dipòsit legal: AND.2-2015

i l'aplicació de les sancions que estableix el Reglament regulador del procediment sancionador vigent i el Codi de l'Administració.

Les sancions que s'imposaran són les següents:

1. Per a les infraccions qualificades de molt greus:

- Si produeixen un dany avaluable econòmicament: sanció pel valor del triple de la reparació del dany ocasionat.
- Si no fossin avaluables econòmicament, sanció entre 900,00€ i 12.000,00€, podent donar lloc a la resolució del decret en els casos previstos en aquesta Ordinació.
- En cas de danys o manipulacions no autoritzades a les instal·lacions de captació i d'alimentació de la xarxa d'abastament (captacions, dipòsits, arquetes, estacions de tractament, ...), que alterin o modifiquin la qualitat de l'aigua, la sanció no serà inferior als 3.000,00€ ni superior als 12.000,00€.
- Per la realització de tres infraccions molt greus, resolució del decret i indemnització per danys i perjudicis.

2. Per a les infraccions qualificades de greus:

- Si produeixen un dany avaluable econòmicament, sanció pel valor del doble de la reparació del dany ocasionat.
- Si no fossin avaluables econòmicament, sanció entre 300,00€ i 900,00€, exceptuant el cas en què, efectuant treballs en la via pública intervenint culpa i negligència, causi danys a les instal·lacions comunals, ultra l'obligació de satisfer les despeses que la reparació comporti, serà sancionat segons a raó de 901,51€ per a les canonades de distribució i de 1.202,02€ per a les canonades de transport.

3. Per a les infraccions qualificades de lleus:

- Sancions de 100,00€ a 300,00€, i aplicant-se una sanció de 300,00€ en cas d'una segona infracció lleu en el període de cinc anys.

En cas de reincidència, la sanció es veurà augmentada segons l'escala següent: 100% la primera vegada, 200% la segona i 300% la tercera. Si hi ha més reincidències, la sanció augmenta a criteri del Comú, que podrà aplicar l'article 18 i es podrà resoldre el decret.

Totes les sancions s'aplicaran sense perjudici de l'adopció de les mesures específiques que correspongui per resoldre o reparar la infracció i/o els resultats danyosos.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s'oposin al contingut d'aquesta Ordinació.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 5 de novembre del 2015

Jordi Mas Torres
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015

Ordinació de Cabanes

Article 1. *Objecte*
Aquesta Ordinació regula la construcció, adequació i usos de cabanes de tipologia de muntanya no destinades a habitatge, per a ús agrícola o guarda d'animals, així com de les instal·lacions accessòries (hivernacles, dipòsits d'aigua, tanques, xarxes d'aigua, etc).

Article 2. *Definició*
S'entén per cabana tota construcció efectuada amb la finalitat de guardar eines i estris d'ús agrícola i/o per servir d'aixopluc, així com per a la guarda de bestiar menut, no destinat a la comercialització o animals de companyia. Aquestes cabanes han de respectar les condicions descrites en aquesta Ordinació.

Article 3. *Destinació*
Únicament es permet la construcció de cabanes per als usos següents:

a. Agrícola: guarda d'eines i estris agrícoles.
b. Aixopluc: de pagesos, bestiar i/o animals de companyia.
c. Guarda d'animals: bestiar menut (aviram, conills...) sempre que no sigui per a ús comercial i gossos. En el cas concret de la guarda de gossos, es limita a 3 el nombre de gossos permesos per cabana.

En tots els casos s'haurà de respectar sempre la Llei de tinença i de protecció d'animals.

No es permet en cap cas l'adaptació d'aquestes edificacions, parcialment o total, a cap altre ús diferent als anteriors. Per aquest motiu, queda específicament prohibit l'ús residencial de les mateixes, ni que sigui temporal.

Article 4. *Condicions constructives*
Les cabanes han de complir les condicions constructives següents:

a. Només es podrà construir una cabana per parcel·la, amb autorització a precari. A efectes de la present Ordinació, la parcel·la haurà d'estar degudament inscrita al Registre del Cadastre comunal.
b. La superfície màxima d'ocupació en planta és de 16 metres quadrats i cap paret podrà fer més de 5 metres de longitud.
c. L'altura màxima és de 4 metres mesurats a l'exterior, entre el nivell més baix del perímetre d'implantació de l'edificació i el punt més alt de la coberta.
d. L'edificació ha de ser d'una sola planta.
e. Els acabats de les façanes han de ser de pedra del país. Es permeten elements puntuals, estructurals i de tancament, de fusta tractada o metàl·lics pintats de color gris fosc. La coberta ha de ser amb acabat de llosa de pissarra natural, i no es permeten pendents inferiors al 30 per cent.
f. S'acceptarà la instal·lació de cabanes prefabricades de fusta amb la condició que s'efectuï el corresponent manteniment periòdic acurat de les mateixes. En aquest cas, la coberta podrà ser amb acabat de llosa de pissarra natural o amb tela asfàltica imitant la pissarra, i no es permeten pendents inferiors al 30 per cent.
g. No es permet la utilització de residus o material de rebuig.
h. La construcció de cabanes no genera aprofitament urbanístic ni està subjecta a cessió urbanística obligatòria establerta en les disposicions en matèria d'ordenació del territori i urbanisme.

Article 5. *Instal·lacions accessòries*
En cas d'existir o fer instal·lacions accessòries, aquestes es limitaran a les descrites a continuació, i hauran de complir les condicions següents per ésser autoritzades, sempre a precari:

a. Dipòsit d'aigua: l'aigua emmagatzemada podrà ser aigua provinent de les precipitacions o dels rius més pròxims, sempre que siguin de la mateixa conca fluvial. El dipòsit haurà d'estar pintat de color gris fosc o tancat en un recinte limitat amb fusta tractada o amb pedra. Les canalitzacions de distribució d'aigua hauran de ser proveïdes d'una aixeta que haurà de romandre obligatòriament tancada quan no s'utilitzi l'aigua.

Dipòsit legal: AND.2-2015

b. Tanca i portells: la tanca del terreny ha de ser de paret de pedra. Només es podran utilitzar xarxes de color gris fosc. No es permet la utilització de residus o materials de rebuig per a la instal·lació dels portells.
c. Hivernacles: hauran de ser de materials lleugers i transparents, amb la coberta vidriada o plastificada transparent. L'ocupació en planta no podrà ser superior a 20 metres quadrats, ni superar el 10% de la superfície del terreny. L'altura no podrà superar els 2,00 m.
d. Protecció pels conreus: les xarxes de protecció contra les pedregades hauran de ser de color gris fosc per tal d'integrar-se a l'entorn.
e. Matèries perilloses o inflamables: no es podrà emmagatzemar aquest tipus de matèries dins les cabanes.

No es permet, per a cap d'aquestes instal·lacions, la utilització de material residual.

Article 6. *Procediment administratiu*
Per a la construcció d'una cabana és imprescindible obtenir prèviament l'autorització del Comú d'Encamp, després que els interessats hagin omplert i presentat al Servei de Tràmits d'aquesta Corporació la sol·licitud corresponent.

L'autorització de construcció l'ha de sol·licitar el titular del terreny o persona que el representi degudament facultada, adjuntant a la sol·licitud un plànol cadastral on han de figurar els límits del terreny i l'emplaçament de la cabana. Aquesta autorització no requereix llicència urbanística.

Article 7. *Construcció de cabanes i treballs de restauració*
El propietari del terreny ha de realitzar els treballs d'adequació o construcció de les cabanes a les seves costes.

En tots els casos, l'enderroc de la cabana l'ha de realitzar el propietari del terreny, a les seves costes, el qual també queda obligat a retirar el material de l'enderroc a càrrec seu.

Article 8. *Manteniment de la cabana*
La persona autoritzada a construir una cabana queda obligada a mantenir-la en bon estat. El Comú es reserva el dret d'inspeccionar i obligar el propietari a realitzar aquest manteniment.

En qualsevol cas, i especialment si a la cabana s'hi guarden animals, s'hi haurà de garantir la higiene i la salubritat.

Article 9. *Procediment sancionador*
1. Les infraccions a l'Ordinació de cabanes poden donar lloc a l'obertura d'un expedient sancionador i a la imposició de la sanció prevista en cada cas, d'acord amb el procediment sancionador regulat en el Reglament del procediment sancionador vigent i en el Codi de l'Administració.

2. Quan es tracti de retirar o modificar la construcció de la cabana i en tots aquells altres casos en què resulti possible corregir els fets constitutius d'infracció, en incoar l'expedient sancionador l'òrgan que l'acorda ha de donar a l'interessat un termini raonable per fer-ho. En aquests casos, l'expedient s'ha d'arxivar si l'infractor corregeix les irregularitats d'acord amb aquesta Ordinació dins el termini concedit.

Article 10. *Infraccions*
1. Constitueixen infraccions susceptibles de sanció administrativa les contravencions al que preveuen els articles d'aquesta Ordinació.

2. Les infraccions es poden classificar en lleus, greus o molt greus.

3. Són infraccions lleus:

a) La no adequació d'una cabana ja existent en el termini establert.
b) Les molèsties i el soroll degut a la guarda de gossos o altres animals.
c) L'acumulació de materials diversos als espais adjacents a les cabanes.
d) La manca de manteniment de la cabana i les seves instal·lacions accessòries.
e) La construcció de cabanes de mida i característiques diferents a les autoritzades.

Dipòsit legal: AND.2-2015

f) L'existència d'instal·lacions accessòries de forma o condicions diferents a les establertes en la present Ordinació.

4. Són infraccions greus:

a) La reincidència o la no correcció d'infraccions lleus en el termini de dos mesos a comptar de la data de fermesa de la sanció.
b) La construcció d'una cabana sense permís.
c) L'ús indegut de les cabanes.

5. És infracció molt greu:

La reincidència en una infracció greu en el termini de sis mesos, a comptar de la data de fermesa de la sanció.

6. Les infraccions lleus prescriuen en el termini d'un any, les infraccions greus en el termini de dos anys, i les infraccions molt greus en el termini de tres anys.

Article 11. *Sancions*
Les infraccions descrites comportaran les sancions següents:

a) Per a les infraccions lleus: una multa de 200,00€.
b) Per a les infraccions greus: una multa de 600,00€.
c) Per a les infraccions molt greus: una multa de 1.200,00€.
d) En els tres casos anteriors, si escau, es pot acordar la retirada de la cabana, de les instal·lacions i dels materials acumulats a càrrec del titular del terreny.

Article 12. *Recursos*
Contra les resolucions administratives del Comú que acorden imposar una sanció, pot interposar-se recurs administratiu en la forma i els terminis previstos en el Codi de l'Administració.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s'oposin al contingut d'aquesta Ordinació.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 5 de novembre del 2015

Jordi Mas Torres
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015

Ordinació sobre la instal·lació de terrasses

Article 1. *Objecte*
Aquesta Ordinació té com a objectiu regular exclusivament les condicions i requisits per a la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics de la parròquia d'Encamp.

Article 2. *Subjectes beneficiaris*
Poden sol·licitar la instal·lació de terrassa els titulars dels establiments de restauració ubicats en les places, els carrers i els espais públics pels quals sol·liciten la llicència i que disposin de les autoritzacions i permisos per exercir l'activitat corresponent.

S'entenen com a establiments de restauració a l'efecte d'aquesta Ordinació els compresos als apartats 55.11.10, 55.30.10, 55.40.10, 55.40.20 i 55.40.30 de la Classificació d'Activitats Econòmiques d'Andorra (activitats d'hoteleria, restauració, bar i similars).

Article 3. *Concepte terrassa*
S'entén per terrassa l'espai de la via pública situat davant d'un establiment de restauració i ocupat per aquest. En aquest espai únicament es poden instal·lar taules, cadires, para-sols, tarimes i teulades desmuntables sense excepcions per a cap altre moble o parament.

Article 4. *Característiques dels elements de la terrassa*
4.1 En termes generals, les taules, les cadires, els para-sols, les tarimes, les teulades desmuntables i els elements que es col·loquin a les places, als carrers i als espais públics, hauran d'harmonitzar entre sí, amb l'única diferència de colors dels elements tèxtils de les cadires.

4.2 L'alçada de les teulades desmuntables o para-sols oscil·larà entre un mínim de 2,20 metres i un màxim que no excedeixi l'alçada de la planta baixa de l'edifici que confronta amb la instal·lació.

4.4 La totalitat d'elements i mobiliari susceptible de ser instal·lats en les terrasses i que es regulen en aquest article, no podran sobrepassar els límits establerts en l'àmbit de concessió per ocupació d'espai públic.

Article 5. *Publicitat*
No es permet la publicitat en les terrasses ni en cap dels seus elements (taules, cadires, para-sols, estructures, etc). L'únic permès és el nom del registre de comerç de l'establiment autoritzat.

Article 6. *Condicions generals*
6.1 La sol·licitud de llicència s'ha d'adreçar al Comú d'Encamp que, d'acord amb la normativa vigent, pot autoritzar, si escau, la instal·lació de la terrassa per un període determinat, previst a l'article 10 de la present Ordinació. En tots els casos, exhaurit el termini, l'interessat haurà de tramitar de nou la sol·licitud de llicència.

6.2 Les terrasses estaran situades davant de la façana de l'establiment corresponent situat en planta baixa, amb l'excepció d'aquells casos especialment definits i expressament autoritzats pel Comú d'Encamp.

6.3 En cas d'ocupar superfície de façana d'un altre establiment o edifici, només es tractarà de l'establiment o edifici contigu i s'haurà d'acreditar documentalment l'autorització amb la signatura del titular d'aquest altre establiment i/o de la comunitat de propietaris.

6.4 Quan entre la terrassa d'un bar i un altre establiment del ram de l'hoteleria hi hagi un espai igual o inferior a 5 metres, el Comú d'Encamp es reserva el dret de poder-lo destinar per a altres usos.

6.5 En tot cas, a requeriment del Comú d'Encamp, sempre que concorrin raons d'interès públic i/o causes de força major, el titular de l'autorització queda obligat a retirar la terrassa i deixar l'espai públic ocupat, lliure i a la plena disposició del Comú, en el termini màxim de 48 hores comptats des de la data de la notificació del requeriment. En aquest cas, el titular de l'autorització té dret a obtenir del Comú el reemborsament de la part proporcional del preu públic pagat a tal efecte, sense que hi hagi lloc a cap altra reclamació d'indemnització sobre qualsevol altre concepte.

Dipòsit legal: AND.2-2015

6.6 No s'autoritzarà la instal·lació de terrasses davant les escales de veïns, així com tampoc de sortides d'emergència, de passos de vianants, de places d'aparcament reservades a minusvàlids, taxis o guals.

6.7 La instal·lació de terrasses no podrà obstaculitzar l'accés a hidrants, boques de rec, boques d'incendis, registre de clavegueram o altres elements similars, que hauran de tenir un dispositiu que en permeti el seu accés i/o accionament.

6.8 La delimitació de l'espai autoritzat que podrà ocupar la terrassa serà degudament marcat pel Comú en el sòl de les places, els carrers i altres espais públics. Tanmateix, aquesta delimitació està sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació urbanística del territori.

6.9 En tots els casos, es respectaran els arbres, els enjardinaments i el mobiliari urbà.

Article 7. *Espais públics susceptibles d'ocupació*

7.1 Places d'ús reservat a vianants

La superfície d'espai públic ocupada en les places reservades a vianants s'establirà a criteri del Comú d'Encamp.

7.2 Carrers d'ús reservat a vianants

Únicament podrà autoritzar-se la instal·lació de terrasses en carrers per a vianants quan aquests tinguin una amplada igual o superior a 6 metres.

La superfície d'espai públic ocupada en carrers per a vianants s'establirà a criteri del Comú d'Encamp.

7.3 Vies i carrers de circulació de vehicles

En la calçada dels carrers, les terrasses només podran instal·lar-se en les zones habilitades per estacionament de vehicles (zones blaves), excepte en aquells casos degudament autoritzats pel Comú d'Encamp, sense poder sobrepassar la línia d'estacionament. La instal·lació de terrasses no podrà afectar al trànsit de vehicles ni de vianants.

Tota l'àrea ocupada per la terrassa ha de quedar recoberta amb una tarima a la mateixa alçada de la voravia, sobre una amplada mínima de 0,90 m, per a poder permetre l'accés als minusvàlids, sense superar, en cap cas, l'espai autoritzat.

Per tal de garantir la seguretat dels usuaris de les terrasses que s'instal·lin a la calçada, aquestes hauran de quedar totalment tancades a l'exterior, excepte el costat que dona accés a la voravia, de tal manera que no puguin ésser accessibles des de la calçada. L'alçada d'aquesta protecció serà de mínim 90 centímetres, comptats des de damunt de la tarima. Podran ser eximits de l'obligació de col·locar la tarima, les terrasses instal·lades en les places públiques i carrers d'ús reservat a vianants o en els casos de sobre amples de les voravies, sempre a criteri del Comú d'Encamp.

En cap cas, es podrà dipositar material en l'espai situat sota la tarima.

Opcionalment, es podrà preveure la instal·lació d'una estructura metàl·lica per a poder recobrir la terrassa amb materials tipus metacrilat o similars, sempre que l'alçada màxima de l'estructura no excedeixi l'alçada de la planta baixa de l'edifici. Tots els elements estructurals de la terrassa han de ser desmuntables. No s'admet cap obra d'edificació permanent.

En tots els casos, el sol·licitant haurà de preveure pel seu compte, el sistema d'il·luminació i/o calefacció de l'interior de l'estructura, sota les condicions tècniques i de seguretat previstes a la legislació que regula aquesta matèria. En cap cas, el sistema d'il·luminació es podrà embrancar a la xarxa d'enllumenat públic.

Tampoc es permetrà la instal·lació provisional de qualsevol conductor elèctric a nivell del sòl que pugui suposar un perill de pas de vianants o usuaris de les terrasses, o aeri que pugui generar un impacte visual negatiu.

Totes les terrasses que donen a la via pública hauran d'estar equipades amb dispositius reflectants.

7.4 Voravies i sobre amples

Dipòsit legal: AND.2-2015

En l'ocupació de voravies i sobre amples per la instal·lació de terrasses es vetllarà per garantir el pas i la circulació de vianants, havent de quedar a tal efecte, en tots els casos, una amplada mínima de 1,20 metres.

El Comú d'Encamp determinarà quina serà la superfície sobre la qual es poden instal·lar els elements estructurals i/o el mobiliari.

A l'avinguda d'Encamp de l'urbanització de Sant Pere del Pas de la Casa, en tota la zona de les arcades, es considera com a voravia la banda vermella, de 1,20 metres d'amplada, delimitada per baranes de fusta, que passa davant de les terrasses instal·lades. La treta de neu d'aquesta voravia serà a càrrec exclusiu dels titulars dels establiments. En cap cas, es podrà ocupar aquesta voravia. Tampoc es podrà ocupar el pas de la zona de les arcades d'aquesta avinguda, que sempre haurà d'estar lliure d'obstacles.

Article 8. *Espais públics no ocupables*
No s'autoritzarà la instal·lació d'una terrassa en els carrers d'una amplada inferior a 6 metres.

Article 9. *Terrassa il·legal*
Es prohibeix l'ocupació de qualsevol espai públic mitjançant la instal·lació o l'ús d'una terrassa sense disposar de la corresponent autorització comunal. En aquest cas, s'aplicarà el règim sancionador previst en la present Ordinació.

Article 10. *Durada de l'autorització i horaris d'obertura*
10.1 Les autoritzacions d'ocupació de la via pública amb terrasses es lliuraran pels períodes següents:

1) Temporada d'hivern: de l'1 de desembre fins el 31 de maig

2) Temporada d'estiu: de l'1 de juny fins el 30 de novembre

3) Permanent: de l'1 de gener al 31 de desembre

10.2 Els horaris màxims d'obertura i funcionament de les terrasses serà entre les 9 hores del matí i les 23 hores del vespre. En tot moment s'ha de procurar que l'activitat que s'hi desenvolupi no causi molèsties de cap mena als veïns, i molt especialment per soroll o males condicions higièniques.

Article 11. *Obligacions dels autoritzats*
La persona autoritzada per explotar la terrassa queda subjecta al compliment de les obligacions següents:

11.1 Destinar l'espai autoritzat a la finalitat específica per a la qual li fou atorgada i no aplicar-la a d'altres usos, ni gravar-la ni cedir-la a tercers en qualsevol forma contractual. L'activitat comercial a la qual es poden destinar aquests espais és exclusivament la venda de begudes i menjar de consum immediat.

11.2 Ocupar únicament l'espai autoritzat.

11. 3 Complir l'horari fixat a la llicència per a la utilització de la terrassa.

11.4 Mantenir en bon estat de neteja i conservació l'espai autoritzat, la voravia en tota la part per la qual s'accedeix a la terrassa, així com el seu mobiliari.

11.5 Mantenir lliure d'obstacles la voravia, en tota la part per la qual s'accedeix a la terrassa, sense obstaculitzar la lliure circulació dels vianants.

11.6 Vetllar pel control de les molèsties generades per l'activitat a la terrassa, especialment pel que fa al soroll.

11.7 Mantenir les condicions estètiques que preveu aquesta Ordinació, tan pel que fa a la terrassa com als seus elements, substituint els deteriorats.

11.8 Realitzar actuacions en viu, amb la preceptiva autorització del Comú d'Encamp.

11.9 Deixar totalment lliure i a plena disposició del Comú d'Encamp l'espai públic ocupat, una vegada exhaurit el termini de la llicència.

Dipòsit legal: AND.2-2015

11.10 Queda particularment prohibit utilitzar la terrassa com a zona d'estocatge o magatzem, sota qualsevol concepte i per a qualsevol fi.

Article 12. *Procediment administratiu d'atorgament de la llicència*
12.1 La sol·licitud de la llicència per explotar una terrassa ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Còpia de l'autorització d'exercici d'activitat, que fa referència l'article 2n d'aquesta Ordinació.
b) Plànol de situació amb la plaça, el carrer o l'espai públic, a escala suficient, on es detalli l'espai i la superfície exactes per a l'ocupació de la terrassa que es vulgui instal·lar.
c) Indicació expressa de la durada de l'explotació que es sol·licita (inici i tancament), d'acord amb les prescripcions d'aquesta Ordinació.
d) Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil sobre la instal·lació i en benefici dels usuaris, a nom del titular del negoci.

12. 2 Rebuda la sol·licitud amb tota la documentació, els tècnics del Comú d'Encamp en verifiquen l'adequació a la present Ordinació i emeten l'informe corresponent.

12.3 El Comú d'Encamp, per mitjà dels seus tècnics estudiarà la conveniència d'atorgar la llicència en funció de l'espai públic, carrer o plaça on s'hagi sol·licitat l'emplaçament. L'autorització estarà condicionada per les molèsties que la instal·lació sigui susceptible de crear per sorolls al veïnat, per la configuració de l'espai, la seguretat, la viabilitat i la circulació de vehicles, així com altres aspectes que puguin pertorbar la prestació de serveis públics o l'organització d'actes de caràcter o interès públic.

12.4 Amb l'informe corresponent, es resol la sol·licitud amb expressa menció del termini de l'autorització de la terrassa, l'horari, el seu emplaçament, la superfície d'ocupació sobre la qual es poden instal·lar els elements estructurals i el mobiliari, l'obligació de retirar la instal·lació si no es renova la llicència, tot de conformitat amb les prescripcions d'aquesta Ordinació.

Article 13. *Efectes i vigència de la llicència*
13.1 La instal·lació de terrasses autoritzades queda sotmesa al compliment de les condicions que s'estableixen en aquesta Ordinació.

13. 2 La llicència quedarà sense efecte pels motius següents:

a)Finalització del termini.
b)Incompliment reiterat de les obligacions del sol·licitant.
c)Raons d'interès públic o força major degudament justificades.
d)Desistiment del titular.
e)La declaració de cessació de pagaments o fallida del seu titular.
f)Baixa en el registre comerç del Comú d'Encamp de l'establiment autoritzat.
g)Aplicació de la sanció prevista en l'article 16 de la present Ordinació.

13.3 En el cas, que ha transcorregut el termini fixat en la llicència, aquesta queda sense valor ni efecte, i l'explotador de la terrassa ha de formular una nova sol·licitud.

13.4 Així mateix, quan es produeixin les circumstàncies previstes en l'apartat 2, el titular de la llicència ha de retirar la terrassa, sense dret a reclamar cap indemnització per danys i perjudicis, excepte en el punt c), que s'aplica el previst a l'article 6.5 d'aquesta Ordinació.

Article 14. *Responsabilitat i assegurança*
El titular de la terrassa autoritzada ha de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil il·limitada sobre la instal·lació, i alhora es fa directament responsable dels danys a tercers, dels ocupants de l'establiment o per les persones introduïdes per l'arrendatari, obligant-se a cobrir aquests riscos mitjançant una pòlissa d'assegurança que inclogui, almenys, els riscos d'incendi, explosió, filtracions o fuites d'aigua, caigudes de neu de les teulades.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 15. *Preus públics*
El titular de la llicència estarà obligat a liquidar el import del preu públic establert per l'ocupació del domini públic mitjançant la instal·lació temporal de terrasses fixat en l'Ordinació de preus públics vigent.

Article 16. *Règim sancionador*
16.1 L'incompliment de qualsevol de les obligacions previstes a la present Ordinació potser constitutiva d'una falta lleu, greu o molt greu, i pot donar lloc a la imposició de la sanció corresponent.

16.2 Les infraccions constatades pels tècnics del Comú d'Encamp donen lloc a l'obertura d'un expedient administratiu d'acord amb el que preveu el Reglament regulador del procediment sancionador vigent.

16.3 Són actes constitutius de faltes lleu:

-Incomplir qualsevol de les obligacions dels articles 5 i 11 de la present Ordinació.
-No equipar les terrasses que donen a la via pública amb dispositius reflectants.
-Qualsevol altra vulneració d'aquesta Ordinació, no inclosa en les faltes greus o molt greus.

16.4 Són actes constitutius de faltes greus:

-L'incompliment reiterat de l'horari d'obertura establert en l'article 10.2 de la present Ordinació.
-La reincidència de qualsevol falta lleu, sempre que s'hagi aplicat la sanció corresponent.

16.5 Són actes constitutius de faltes molt greus:

-Ocupar espai públic sense disposar de la corresponent autorització comunal o no respectar els límits autoritzats.
-La reincidència de qualsevol falta greu, sempre que s'hagi aplicat la sanció corresponent.

16.6 Per a la graduació de la sanció es tindrà en compte els perjudicis causats, la reincidència, la intencionalitat i la no observança dels requeriments i/o advertiments efectuats pel Comú d'Encamp.

16.7 Les sancions que es poden aplicar per les faltes lleus, una multa de 600 fins a 1200 euros, per faltes greus una multa de 1201 fins a 1800 euros, per les faltes molt greus una multa de 1801 fins a 3000 euros, així com també es pot acordar la caducitat de la llicència, l'obligació de retirar immediatament la terrassa a les costes del titular, de l'espai públic ocupat.

Disposició addicional única

L'atorgament de les llicències d'ocupació dels espais públics és discrecional en atenció a l'harmonització dels usos i les activitats que hi concorren i, en qualsevol cas, supeditada als interessos públics.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s'oposin al contingut d'aquesta Ordinació.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 5 de novembre del 2015

Jordi Mas Torres
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015

Ordinació de rètols indicadors i publicitaris

I.Consideracions generals

Article 1. *Objecte*
Aquesta Ordinació té per objecte la regulació de les condicions i requisits per la instal·lació de rètols indicadors i publicitaris a la parròquia d'Encamp.

Article 2. *Prohibicions*
2.1 Queda prohibida la instal·lació de rètols indicadors i publicitaris a tota la parròquia d'Encamp, sense l'autorització prèvia del Comú. Els sol·licitants s'han d'atenir a les condicions que estableix la present Ordinació, així com a totes les normes vigents en aquesta matèria.

2.2 Es prohibeix la col·locació i instal·lació de qualsevol tipus de rètol, tant publicitari com indicador, en parets de tanca i murs de sosteniment, en solars sense edificar, en parets, i façanes de bordes i altres edificis agrícoles i d'interès artístic, turístic o cultural.

2.3 Queda prohibit utilitzar mobiliari urbà per a usos publicitaris.

2.4 Per la publicitat lluminosa serà necessari presentar prèviament un avantprojecte, que el tècnics comunals analitzaran i el Comú d'Encamp es reserva el dret d'aprovar en funció de l'interès públic.

Article 3. *Llengua*
Els rètols indicadors i publicitaris s'hauran de redactar en català d'acord amb la llei, si bé pel que fa als rètols publicitaris en lloc secundari podran utilitzar-se expressions en altres llengües sempre que la superfície ocupada per aquestes sigui inferior al tema principal redactat en català. No obstant això, s'admetrà la publicitat de marques sempre que estiguin degudament registrades.

Article 4. *Tipus*
Als efectes de la present Ordinació, els rètols que pot autoritzar el Comú es consideren de dos tipus:

a) Els rètols indicadors.
b) Els rètols publicitaris.

Article 5. *Condicions generals*
5.1 La sol·licitud de llicència s'ha d'adreçar al Comú d'Encamp que, d'acord amb la normativa vigent, pot autoritzar, si escau, la instal·lació del rètol, del tipus que sigui, pel període comprès entre la data de l'autorització comunal i el 31 de desembre del mateix any. Aquesta llicència es renovarà tàcitament any rera any, sempre i quan el Comú no acordi el contrari.

5.2 Si en els rètols indicadors o publicitaris es constaten símptomes de degradació o desperfectes per causes diverses, el Comú requerirà al titular, perquè en els millors terminis, substitueixi el rètol per un de nou. Aquesta substitució es realitzarà en el termini màxim de 3 mesos. Si s'esgota el termini, a comptar des de la data de la notificació del requeriment, sense efectuar aquesta substitució, el Comú procedirà a la retirada del rètol degradat i, conseqüentment, s'anul·larà l'autorització acordada. Aquesta anul·lació no comporta el retorn dels preus públics satisfets, ni cap indemnització.

5.3 A requeriment del Comú d'Encamp, sempre que concorrin raons d'interès públic, (a títol enunciatiu, la preservació de la qualitat del paisatge urbà o rural, la seguretat dels vianants, evitar interferències en l'atenció dels conductors dels vehicles), i/o causes de força major, el titular de la llicència queda obligat a retirar el rètol publicitari, a les seves costes, i deixar l'espai públic ocupat, lliure i a la plena disposició del Comú, en el termini màxim de 48 hores comptades des de la data de la notificació del requeriment. En aquest cas, el titular de la llicència té dret a obtenir del Comú el reemborsament de la part proporcional del preu públic pagat a tal efecte, sense que hi hagi lloc a cap altra reclamació d'indemnització sobre qualsevol altre concepte.

Dipòsit legal: AND.2-2015

5.4 A requeriment del Comú d'Encamp, sempre que concorrin les circumstàncies següents: la baixa en el registre comerç del Comú d'Encamp de l'establiment autoritzat o l'activitat econòmica, esportiva, professional, el desistiment del titular, la declaració de cessació de pagaments o fallida del seu titular, aquest queda obligat a retirar el rètol publicitari, a les seves costes, i deixar l'espai públic ocupat, lliure i a la plena disposició del Comú, en el termini màxim de 48 hores comptades des de la data de la notificació del requeriment. En aquest cas, el titular de l'autorització no té dret a obtenir del Comú cap indemnització sobre qualsevol altre concepte.

II.Rètols indicadors

Article 6. *Concepte*
El rètol indicador és aquell situat en un lloc visible que conté una informació d'un lloc d'interès general o turístic o d'una direcció d'un establiment. En aquest sentit es tindran en compte les recomanacions per a la senyalització d'orientació d'equipaments privats que proposa la Taula Nacional de Mobilitat.

Article 7. *Subjectes beneficiaris*
Poden sol·licitar la instal·lació de rètols indicadors els titulars d'establiments dedicats a càmping, hotel, residència, restaurant, aparthotel i altres establiments similars, inscrits en el Registre de Comerç i Indústria del Comú d'Encamp.

El Comú pot autoritzar les instal·lacions de rètols indicadors en establiments que consideri d'interès especial per a la parròquia com per exemple emissores, consultoris mèdics o similars.

Article 8. *Procediment administratiu*
8.1 La sol·licitud de llicència d'un rètol indicador ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Text amb la denominació desitjada, limitat a 14 dígits, i precisant el lloc d'ubicació del rètol.
b) Còpia de l'autorització d'exercici d'activitat, que fa referència l'article 7.

8.2 Rebuda la sol·licitud amb tota la documentació, els tècnics del Comú d'Encamp en verifiquen l'adequació al present reglament i emeten l'informe corresponent. Si escau, s'atorgarà la corresponent llicència. El titular de la llicència subministrarà al Comú el rètol sense suport, a les seves costes, d'acord amb les característiques de la senyalització homologada pel Comú.

8.3 Els serveis del Comú col·locaran el rètol indicador en el lloc que es consideri més adequat. Les despeses que origini la instal·lació són a càrrec del titular de l'autorització.

8.4 Els suports dels rètols són propietat del Comú, el qual està facultat per instal·lar-hi els altres rètols que consideri oportuns, així com per modificar la seva ubicació, si ho estima convenient.

8.5 Cada sol·licitant pot obtenir autorització per a un màxim de quatre rètols en llocs diferents.

8.6 El Comú pot autoritzar rètols de doble cara, en el cas que la localització geogràfica ho aconselli.

III.- Rètols publicitaris

Article 9. *Concepte*
El rètol publicitari és aquell que dóna a conèixer al públic un establiment comercial o una activitat comercial encaminada a difondre el coneixement de l'existència d'una activitat econòmica, esportiva, professional o de productes i serveis que s'ofereixen al consum mitjançant qualsevol tipus de suport físic.

Aquests rètols publicitaris estan ubicats en les façanes, portes o tendals dels edificis o establiments, en parets mitgeres i, únicament conté referències del nom de l'establiment o de l'activitat.

Article 10. *Subjectes beneficiaris*
Poden sol·licitar la instal·lació de rètols publicitaris els titulars d'un establiment comercial o els titulars d'activitats professionals esmentades en l'article anterior, degudament inscrits en el Registre de Comerç i Indústria del Comú d'Encamp.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 11. *Procediment administratiu*
11.1 La sol·licitud de llicència d'un rètol publicitari ha d'anar acompanyada del següent:

a) Croquis o fotografia en color i a escala del rètol objecte de la petició, precisant les seves característiques, dimensions i el lloc d'ubicació.
b) Còpia de l'autorització de l'establiment comercial o l'activitat econòmica, esportiva, professional, que fa referència l'article 10.
c) Signatura del propietari de l'edifici on es vulgui ubicar el rètol.
d) Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil per cobrir els danys a tercers.

11.2 Rebuda la sol·licitud amb tota la documentació, els tècnics del Comú d'Encamp en verifiquen l'adequació a la present Ordinació i emeten l'informe corresponent. Si escau, s'atorgarà la corresponent llicència.

11.3 La llicència només pot referir-se a cartells, rètols, tendals pintats, adherits o fixats a les façanes i parets dels edificis, així com col·locats a la via pública.

11.4 El titular de la llicència instal·larà el rètol publicitari autoritzat a les seves costes, d'acord amb les prescripcions aprovades pel Comú.

Article 12. *Responsabilitat*
El titular de la llicència del rètol publicitari és el responsable del seu manteniment, l'ha de substituir en el cas que presenti símptomes de degradació, i en té la responsabilitat enfront de tercers per la qual cosa ha de disposar de la pòlissa d'assegurances corresponent.

Article 13. *Tipus i mides*
Les instal·lacions han de respectar les distàncies i mides següents:

13.1 En façanes:

a) Plaques: per damunt del llindar dels comerços es podrà col·locar una sola unitat de rètol publicitari, amb una altura màxima d'1 metre, i amb un gruix màxim de 0,30 metres.
b) En bandera: els rètols no poden volar més d'un 20% de l'amplada del carrer i, en cap cas, podran excedir l'amplada de la voravia. La part més baixa del rètol ha d'estar com a mínim a 2,50 metres de la voravia. Quan no hi hagi voravia, l'alçada mínima serà de 3,50 metres del terra.
c) Parets mitgeres: els rètols instal·lats no poden ocupar més d'un 25% de la superfície de la façana afectada, amb una superfície màxima de 30 metres quadrats.

13.2 Tendals:

Les barres tensores i altres elements de la instal·lació se situaran a una alçada mínima de 2,30 metres, sobre el nivell de la voravia o espai públic, sense que cap punt del tendal una vegada desplegat estigui situat a una alçada inferior a 2,20 metres. El seu vol no podrà ésser superior en cap punt a l'amplada de la voravia, descomptant 0,15 metres amb un màxim de 3 metres. No es permet la col·locació de suports a terra.

IV.Efectes i vigència

Article 14. *Efectes i vigència de la llicència*
14.1 La instal·lació de rètols autoritzats queda sotmesa al compliment de les condicions que s'estableixen en aquesta Ordinació.

14. 2 La llicència quedarà sense efecte pels motius següents:

a)Finalització del termini.
b)Incompliment reiterat de les obligacions del sol·licitant.
c)Raons d'interès públic o força major degudament justificades.
d)Desistiment del titular.
e)La declaració de cessació de pagaments o fallida del seu titular.

Dipòsit legal: AND.2-2015

f)Baixa en el registre comerç del Comú d'Encamp de l'establiment autoritzat o l'activitat econòmica, esportiva, professional.
g)Aplicació de la sanció prevista a l'article 16 de la present Ordinació.

14.3 Quan es produeixin les circumstàncies previstes en l'apartat 14.2, el titular de la llicència ha de retirar el rètol a les seves costes, sense dret a reclamar cap indemnització per danys i perjudicis, i comportarà que la llicència queda sense valor ni efecte, excepte en el punt c), que s'aplica el previst a l'article 5.3 d'aquesta Ordinació.

Article 15. *Preus públics*
El titular de la llicència estarà obligat a liquidar l'import del preu públic establert per l'ocupació del domini públic mitjançant rètols fixat en l'Ordinació de preus públics vigent.

V. Règim sancionador

Article 16. *Règim sancionador*
16.1 L'incompliment de qualsevol de les obligacions previstes a la present Ordinació pot ser constitutiva d'una falta, i pot donar lloc a la imposició de la sanció corresponent.

16.2 Les infraccions constatades pels tècnics del Comú d'Encamp donen lloc a l'obertura d'un expedient administratiu d'acord amb el que preveu el Reglament regulador del procediment sancionador vigent.

16.3 Són actes constitutius de faltes:

-Incomplir qualsevol de les obligacions dels articles 2, 3, 5 i 10 de la present Ordinació.
-Qualsevol altra vulneració d'aquesta Ordinació.

16.4 Per a la graduació de la sanció es tindrà en compte els perjudicis causats, la reincidència, la intencionalitat i la no observança dels requeriments i/o advertiments efectuats pels tècnics del Comú d'Encamp.

16.5 La instal·lació de rètols indicadors o publicitaris sense l'autorització del Comú, així com quan es produeixi qualsevol infracció de les enumerades en l'apartat 3, pot comportar la imposició d'una sanció del 50% del preu públic que correspondria al rètol, així com també es pot acordar la caducitat de la llicència amb l'obligació de retirar immediatament el rètol, a costes del titular, en el termini de màxim d'1 mes.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s'oposin al contingut d'aquesta Ordinació.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Informació que es fa publica per a coneixement general.

Encamp, 5 de novembre del 2015

Jordi Mas Torres
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015